

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 48 (21).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 21. augustil
1919 a. kell 4 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **O. Strandman**, rahaminister **J. Kukk**, haridusminister **J. Kartau**, töö-hoolekandeminister **A. Palwadre**.

P ä e w a k o r d:

1. Määrus Wabariigi Walitsuse wolitamise asjus 50.000.000 dollarlise laenu tegemiseks — II lugemisel.

2. Määrus II poolaasta riigi eelarwesummade tarwitamise kohta — II lugemisel.

3. Hariduskommisjoni poolt wäljatõutatud seaduseelnõu õpetajate palga asjus — III lugemisel.

4. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel.

5. Üürimaksu seaduseelnõu — I lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretääri kohal sekretäär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 4. 47 min.

1. Päewakorra muutmine. Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Päewakorrast, mis rahwaesitajatele wälja jagatud, otsustas juhatus kolmanda punkti hariduskommisjoni ettepanekul wälja jätta. Päewakorda jääb 4 punkti.

A. Weiderman (töer.): Hariduskommisjoni enamuse ettepanekul otsustati päewakorrast III punkt wälja jätta. Põhjused olid järgmised: hariduskommisjon leidis, et ikkagi tuleb 5. liigi juurde jääda õpetajatele palgamaksmisel, ja järelikult, kui 5. järgutamise juurde jäädakse, siis tulewad parandused § 6. jne. ette wõtta. Aga et komisjoni enamusel aega ei olnud neid parandusi teha, siis leidis hariduskommisjon tarwilikuks seda küsimust edasi lükata kunni tarwilikud paragrahwid wälja töötatakse. Kuid ma leian, et neljast järgust on küll. Ka on

Asutaw Kogu juba oma otsuse teinud, kuna wähe põhjust on arwata, et Asutaw Kogu nüüd teistsuguse otsuse teeks, ja sellega langeb see ettetoodud põhjus ära. Sellepärast panen mina ette kolmandat punkti, mis kawatseti wälja jätta, ikkagi arutamisele wõtta. Tõesti, asi on kiire, sellepärast et praegu õpetajate palkade normeerimine nõuab rutulist otsustamist ja kui meie maaseadust hakkame arutama, siis peab weel kaua ootama, millal õpetajate palgaseadus päewakorraale pääseb.

Juhataja **A. Rei**: Ma juhin tähelepanu selle peale, et hariduskommisjoni ettepanekul on juhatus otsustanud kolmandat punkti wälja jätta. Juhatus ei tee mitte ettepanekut. Nii et kui soowitakse seda punkti üles wõtta, siis peab ettepanek olema kolme Asutawa Kogu liikme allkirjaga päewakorra täiendamise asjus selle punktiga. Muidu ei ole luba juhatus otsuse vastu waielda. Ettepanekuid päewakorra täiendamiseks ei ole tehtud. Asutaw Kogu läheb päewakorra juurde üle.

Kui aruandjat ei ole, siis palun sekretääri seaduseelnõu ette lugeda.

2. Määrus Wabariigi Walitsuse wolituste kohta 50.000.000 dollarlise laenu tegemiseks — II lugemisel.

asjade ostmiseks laenu nõutada kunni 50.000.000 dollarini.

Sekretäär **H. Martna** (loeb):

Asutaw Kogu otsustas augustil 1919 a.: § 1. Wabariigi Walitsusele õigus anda toidu- ja teiste tarbeainete ning

A. Uibopuu (rhw.): Et see laenuküsimus üldse suure tähtsusega on, näitab juba see, et ajakirjandus sellest liiga ägedalt kinni on hakanud. Ajakirjanduses on nii kaugele mindud, et Asutawat Kogu ei näi see küsimus sugugi huwitawat ja on iseäranis etteheiteid tehtud rahaasjanduse komisjonile, et sellest ei olla koosolekul ühtegi isikut olnud, selle peale waatamata, et eeskawa koju kätte saadetud. Ma pean kahjuks tunnistama, et ma wiimasele koosolekule mitte õigel ajal ei ilmunud, ja kas teisi rahaasjan-

duse komisjoni liikmeid oli, ei tea. Kuid ma pean seda küsimust sedawõrd tähtsaks, et ta tingimata rutulises korras ette võetud peab saama ja rahaasjanduse komisjonist läbi käima. Liiatigi veel sellepärast, et ajakirjanduses, võib olla liialdatud, võib olla ka lihtsalt ülekohtuseid etteheiteid on tehtud. Võib olla, on selle laenusamise juures ometi mõnesuguseid tingimisi, mis awalikult ette tuua ei või, mis wahest võib olla kinniselt peaks otsustatama. Et nüüd vähemalt selgust saada, panen ette seda küsimust enne kui ta II lugemisele läheb, rahaasjanduse komisjoni kätte läbiwaatamiseks anda. Öeldakse, et see asja pikale wenitaks. See ei ole mitte nii: homme kell 9 on rahaasjanduse komisjoni koosolek, kus selle küsimuse rutuliselt võib ette võtta ja homme kell 4, nagu teada, on meil jällegi harilik peakoosolek. Sellepärast teen ettepaneku seda rahaasjanduse komisjoni läbiwaatamiseks edasi anda rutulises korras ja homseks päewakorda võtta.

M. Neps (sd.): Ma arwan, et seda küsimust rahaasjanduse komisjoni arutamisele saata sellepärast juba võimata on, et Asutaw Kogu läinud koosolekul otsustas ilma komisjoni andmata selle eelnõu arutamisele minna. Asutaw Kogu võib seda iseenesest mõista ümber otsustada, kui ta seda soowib. Aga tekib küsimus, kas see tarwis ja otstarbekohane on. Kui ajakirjandus on mingisuguseid mõtteid awaldanud, siis just sellepärast, et ei ole walitsuse kawatsused seltskonnale awaldatud, ja neid on tarwis awalikult öelda. Kui nüüd sellepärast mõeldakse eelnõu anda rahaasjanduse komisjoni, et see küsimus tarwis on võib olla salaja teha, siis arwan ma, et ei rahuldaks see sugugi meie ajakirjandust. Kui aga see küsimus peaks niisugune olema, et waja kinnisel koosolekul arutada, siis võib Asutaw Kogu ka seda teha. Mina juhin tähelepanu selle peale, et see küsimus kiire on, nagu rahaminister läinud koosolekul ütles; sellepärast võeti esimene lugemine kohe ette. Mina ei tea asja lähemalt, aga toetan seda, et teine lugemine ette võetakse ja loodan, et rahaminister annab seletust just nende küsimuste kohta, mis seltskonda hurwitab ja ajakirjandust rahuldaks. Minu arwates on seltskonnal täielik õigus teada saada, missugused wadjadused sunniwad walitsust seda sammu astuma. Rahaas-

janduse komisjonis küsimuse arutamine ei rahuldaks seltskonda sugugi.

J. Tõnisson (rhw.): Asutaw Kogu on erikomisjonid selleks asutanud, et küsimuste kallal põhjalikumalt töötada. Kui meie kõigetahtsamatel kordadel need komisjonid kõrwale jätame, siis tunnistame sellega kõigekindlamal kujul, et komisjonide asutamine üldse eksimõte on olnud. Sellega luuakse õieti pretendent tulewiku kohta, mis üldise parlamentaarse töökorra ja tööwiisi wastu käib. Sellepärast on waewalt võimalik minewasest otsusest järeldada, et Asutaw Kogu on tahtnud rahaasjanduse komisjoni tähtsust oma otsusega tõendada, mille järele jäeti 50.000.000 dollariline laen rahaasjanduse komisjoni andmata. Põhjuseks sellele harukordsele otsusele anti see, et küsimus kiire olla ja komisjoni kätte andmisega aega wiidetaks. Nüüd on aga Asutaw Kogu ise tunnistajaks olnud, kuidas see küsimus minewasel koosolekul päewakorralt ära wõis jääda, ilma et rutulsuse huwi rikutud nähti olewat. Kui see võimalik oli, et meie oleme terve nädala wõinud seda küsimust seista lasta, ilma et teda oleks esimesele arutamisele võetud, siis tuleb sellest järeldada, et rutulsuse huwid waewalt selle läbi rikutud oleksid saanud, kui meie selle küsimuse läbiwaatamise rahaasjanduse komisjoni kätte oleksime andnud. Selle ainsama põhjuse toetamiseks ei ole härra Neps'il midagi olnud ette tuua, kui ta sellest kõneles, et see seltskonda ja ajakirjandust waewalt rahuldaks, kui see küsimus rahaasjanduse komisjoni läheks. Härra Neps ei taha — ta on ise rahaasjanduse komisjoni liige — sellega wist mitte öelda, et rahaasjanduse komisjoni töö tähtsusetaks oleks, waid ta põhjendab oma ettepanekut sellega, et ta loodab rahaministrit küsimuse arutamise puhul II lugemisel teateid ette tooma, mis niihästi ajakirjandust kui ka seltskonda rahuldaks. Aga I lugemisel rõhutati just seda, et ei wõida tuua ette kõiki selgitusi, sest et siis wast kogu laenutegemine tühja wõiks minna. See on ka arusaadaw, ilma et meie sellest pikemalt kõneleksime. Minu arust on selge, et kui laen kas terwelt või osalt tegemata, siis waewalt soowitaw oleks awalikul koosolekul üksikasjaliselt lepingu tingimisi ja lepingu sisu, mis meile tähtsad oleksid, arutama hakata. Parem oleks, et Asutaw Kogu erialal,

milleks meil rahaasjanduse komisjon on, kõik need tähtsad küsimused üksikasjaliselt läbi arutaks, neid asjatundlikult hindaks ja meile siis sellekohase seisukoha teada annaks, kui tarwis — kinnisel koosolekul. Nõnda ei saaks riigi laenuhuwid rikutud ja ühtlasi saaks Asutaw Kogu kõigi nende küsimuste kohta selgusele jõuda, mis juba nüüd ühiskonnas ja ajakirjanduses kõiksugu kuulujuttude näol liikumas. Tahaksime meie kõige selle wastu, mis kuulda, kõrwal lukku panna, siis saadaksime kahju üldisele riigi asjale, walmistaksime raskust walitsusele ja rikuksime seda usaldust, mis ühiskonnal ja rahwal walitsuse wastu peab olema. Ühtlasi ei täidaks ka meie oma kohust selle poolest, et meie nii tähtsa otsuse juures, nagu on 1½ miljardilise laenu tegemine, mitte kõiki võimalusi ära ei kasutaks selleks, et täielikule selgusele jõuda. Selles mõttes koridan mina oma esimest mõtet, mis rahwakerakond esimesel lugemisel tegi: antagu see määruseelnõu rahaasjanduse komisjoni kätte rutulises korras läbiwaatamiseks, nagu härra Uibopuu seda ette pani, et teda siis esimesel võimalusel Asutawas Kogus arutamisele wõtta, kas lahtisel wõi kinnisel koosolekul. Sest küsimus on täiesti sedawõrd tähtis, nii oma loomu kui ka sisu poolest, et meie teda nii kergesti käsitada ei wõi, ja sellepärast toetan mina kõigiti härra Uibopuu ettepanekut.

Rahaminister J. Kukk: Läinudkordsel koosolekul walitsuse nimel seda seaduseelnõu rutuliseks tunnistades, tõin ette seda asjaolu, et ostetud kaupade edasisaatmiseks on meil Prantsusmaal suur organisatsioon — mitte „korratu“, nagu kõnes üles kirjutatud oli, — suur korraldus, milles 200 inimest, ja selle ülewõlpidamine maksab walitsusel suuri summasid igapäew. Et seda suurt aparati mitte asjata ülewal pidada, on asjale rutulist otsustamist tarwis. Teine rutulsuse põhjus on see, et Ameerika Ühisriikide walitsusel nende kaupade likwideerimisega rutt on. Meilt nõuti, et asi juba juunikuul lõpulikult otsustatud oleks, nii et nad teaksid, mida meie neist kaupadest wõtaksime ja mida mitte. Nagu ma juba minewal korral ütlesin, on seal 20.000.000 dollari wäärtuses kaupade peale lepingud juba tehtud sealolewate walitsuse wolinikkude poolt. Selle laenu olulised tingimised toodi siin minewal korral ka ette ja need ei ole mingisugune saladus. Laen

on tehtud 3—5 aasta peale, ja meie maksame tema eest 5%. Ajakirjanduse kahtlustused ja kuulujutud ei põhjene ka mitte laenu enese, waid nende kaupade ümber, mis meile sealt tulemas on. Ma tähendasin juba, et selle asja enese juures iseäralikka saladusi enam ei ole. Saladused olid warem, kui otsustamise all oli, missuguseid kaupasid keegi wõtab. Seal oli palju tahtjaid: tshehid, poolakad ja teised. Näiteks oleme meie just mõned need laewatäied saanud, mis poolakatele minema pidid. Kõik muud tingimised on aga harilikud ärilised laenutingimised. Praegu on seltskonnas sellest õige palju juttu, et meie Ameerikast oleme kartulid ostnud, kuna meil neid emeti tarwis ei ole. Meie ei ostnud ka mitte neid sellepärast, et meil neid tarwis oleks olnud, waid sellepärast, et meile ilma nendeta teisi materjaale ei oleks mitte müüdnud. Seal on lugu nii, et realiseeritakse terwed ladud, milles kõiksugu materjaale, ja kes osta tahab, peab ka terve kogu ostma. Ei taha ta mõnda asja osta, tuleb tal ka terwest kaubast lahti öelda. Nii on ka see terve kartuliostmise lugu, millest nii palju lehtedes kirjutatakse. See on meil üks pealekauba muretsemine — kokku umbes 50.000 kotti wõi kasti, igas kastis wõi kotis 16 naela; teiste saadud toiduainete kõrwal on see tähtsuseta. Saadud on aga toiduainetest — sealiha, konserwe, loomaliha ja muud. Walitsus kinnitas ja wolitas oma agente niisuguseid kaupu muretsema, mis tarwilikud ja esimeses järgus on. Ja esimeses järgus on tarwis, et meie oma karjapidamist põhjani ära ei häwitaks, et meile väljaspoolt raswa- ja lihaolluseid peaks sisse ostetama. Ka kartulitega pole asi iseenesest nii halb, sest meie wõime seda, mis meie ise ei tarwita, kasuga edasi anda oma idapoolsetele naabritele, kuna meie tarwilikud kaubad omale jätta wõime. Ma ei räägi walitsuse seisukohast mitte wastu, et komisjon, kellel ülesandeks on üksikute küsimuste üksikasjalik lahendamine, seda läbi arutama ei peaks, arwan aga, et rahaasjanduse komisjonil mitte ülesandeks pole nende kartulikottide ja seapeki üle arutada; waid kui siin tarwis on walitsuse ostmistele teataw kontroll seada, siis peaks asja mõne teise komisjoni kätte arutada andma, sest puht rahaasjanduslikust seisukohast ei ole selle laenu juures palju otsustada, ega ka mingisuguseid iseäraldi teateid anda, mis

täiendawad oleksid. See on lihtne laen, ilma et siin saladusi oleks — küsimus on ainult selles, missuguseid kaupu ostetud on, ja kuidas neid mõeldakse tarwitada. Wõib olla aga ka, et saab sellest asjast nii üle, et ettepanek teatud lisandus juurde panna, et laenusamise tingimiste üle ei otsusta mitte ükski walitsus, waid walitsus koos mõne komisjoniga, mis siis Asutawale Kogule kinnitamiseks ette pannakse. Mis nende tehtud lepingute ettepanekusse puutub, siis on seda tarwis tähendada, et need lepingud ei ole weel lõpulikud, waid lõpulikud on nad siis, kui laewad on siia tulnud. Meie ei saa ameeriklaste käest nendele kaupadele kindlat ülewaadet, enne kui nad välja laaditud on ladudest. Nende headuse ja wäärtuse kohta, ja selle kohta, kas need kaubad wastuwõetawad on, annawad aru selleks wolitatud agendid, kes Prantsusmaal asju ajawad. Walitsuselt wõidakse pärida, kas tema tarwitseb sealt osta wõi mitte, ja kui sellega rahul ei olda, siis peaks ostmisest kõrwale hoidma. Ma arwan aga, et rahaasjanduse komisjon mitte ei ole määratud sarnase ülesande jaoks.

E. Jonas (sr.): Kui Asutawalt Kogult nõutakse, et ta nii suure krediidi lubaks, siis peab ta kõigepealt teadma, mida selle raha eest tuuakse. Meil on teada, et sagedasti mitmesuguseid kõlbmata kaupu sisse on weetud. Tõuseb paratamata küsimus, kas see ka nüüd nii ei ole. Rahaminister seletas, et meie peame peale nende kaupade, mida meie saada tahame, weel mingisuguseid lisakaupu wõtma. Tuleb küsimus, kas neid „pealekauba kaupsid“ liig palju ei tule. Peale selle on teada juhtumisi, kus wäljamaalt sissetoodud kaupu laewast välja laadides selgus, et muist neist täiesti tarwituseks kõlbmatud olid ja sellepärast tulid maha matta. Kuidas on lugu kõnealolewa kaubaga, sellest ei ole meile midagi kõneldud. Minul on teada, et hiljuti sissesõitnud laewa „Slavoonia“ laadungist oli 450 kotti jahu toiduks täiesti kõlbmatu. Meile on teadmata, kas see kõlbmatu kaup tagasi wõetakse, wõi tuleb tema eest täielik hind maksta. Ja kõlbmata kauba sisseweddamiseks ei wõi meie ometi mitte lubada laenu teha. Asutaw Kogu peab ometi teadma, missugustel tingimistel ja missuguseid kaupu tuuakse, ja kas nad ka tõepoolest wäärtuslikud on. Enne kui meile neid tingi-

misi teada ei ole antud, on loomulik, et Asutaw Kogu niisuguste operatsioonide jaoks luba anda ei tohi. Sellepärast toetan ma rhs. Uibopuu ettepanekut.

Juhataja A. Rei: Peale selle, kui kaks rahwaesitajat on kõnelenud ettepaneku poolt, komisjoni anda, ja kaks wastu, panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on akl. Uibopuu ettepanek wastu wõetud.

M. Kurs-Olesk (sd.): Panen ette rahaasjanduse komisjonile tähtajaks määrata 22. august 1919 a. (Wahelhüüe: See on wõimatu!)

Juhataja A. Rei: Rahwaesitaja Kurs-Olesk teeb ettepaneku homset päewa tähtajaks määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

3. Määrus teise Rahaasjanduse poolaasta riigi komisjoni aru-eelarwe-summandja A. Uibopuu made tarwitamise kohta — (loeb): Määrus teise poolaasta riigi eelarwe-summade tarwitamise kohta.

K. Wirma (sd.): Ma soowitaksin siin ära tähendada, et 1919. aasta teisepoole eelarwe. Seal on öeldud ainult aasta teisepoole kohta, kuna ei ole ära tähendatud, missuguse aasta.

Aruandja A. Uibopuu: Ühinen rhs. Wirma ettepanekuga.

Juhataja A. Rei: Panen rhs. Wirma ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

Aruandja A. Uibopuu (loeb): „Kõigile riigiasutustele lubatakse awada kunni eelarwe kinnitamiseni Asutawa Kogu poolt eelkrediite rahaministeeriumi juures asuwa eelarwe-komisjoni poolt heakskiidetud II poolaasta eelarwe-summadest, kunni kolme kuu wäljaminekute suuruses.

Eelkrediidid awatakse wastawate ministeeriumide ja ametkondade ettepanekul rahaministri korraldusel.“

Esimesel lugemisel oldi põhimõttelikult selle poolt, kuid pärast tehti härra Tõnisson'i poolt järgmine parandus, et

neljandas reas välja jätta sõnad „kunni“ ja terve lause järgmiselt ümber muuta: „Kõigile riigiasutustele lubatakse awada kunni eelarwe kinnitamiseni Asutawa Kogu poolt eelkrediite rahaministeeriumi juures asuwa eelarwe-komisjoni poolt heakskiidetud teise poolaasta eelarwe-summadest, kolme kuu väljaminekute eelarwete piirides.“ Et see parandus sisuliselt mõtet ei muuda, siis ühinen ma härra Tõnisson'i ettepanekuga. Rahaasjanduse komisjon teeb ettepaneku seda määrust parandatud kujul hääletamisele panna.

Juhataja **A. Rei**: Ma panen selle määruse hääletamisele ühes rhs. Tõnisson'i poolt tehtud parandusega, millega ühines komisjoni aruandja. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on määrus II lugemisel ühes parandustega wastu wõetud.

4. Maaseaduse eelnõu — II lugemisel. Maaseaduse komisjoni aruandja **J. Zimmerman** (loeb): Maaseaduse eelnõu.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri wastu wõetud.

Aruandja **J. Zimmerman** (loeb): I. Wõõrandataw maa ja inwentaar. § 1. Riikliku maatagawara loomiseks wõõrandatakse riigi omanduseks eestkätt kõik Eesti wabariigi piirides olewad mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse (1864 a. väljaanne) § 597. ära tähendatud, ühes kõigi nende päraltolemiste ja tarwiliku inwentaariga, olgu wiimane mõisaomaniku, -pidaja wõi mõisarentniku päralt.

Wäljawõtte I. Wõõrandamise alla ei kuulu: 1) linnade, heategewate ja teaduslikkude asutuste päralt olewad mõisad ja maad; 2) maatükid (Landstellen), mille kogusuurus ühe omaniku käes alla 150 dessatiini põldu on ja kui need maatükid rüütlimõisa omaniku päralt ei ole.

Wäljawõtte II. Endistele wõõrandatawa maa pidajaile, kui nad maad harimiseks saawad, jäetakse uue majapidamise sisseseadmiseks tarwilik elaw ja eluta inwentaar. Kirikumõisate ja -maade pidajate inwentaari ei wõõrandata.

T. Kalbus (töer.): Tööerakonna poolt on § 1. juurde teatud parandused tehtud. Wiimased on rahwaesitajatele

kätte jagatud. Mina wõtan sõna, et neid parandusi põhjendada. Paranduses oli § 1. teises reas sõna „eestkätt“ välja jätta. Algridaktsiooni mõttest wõib lugeda, et eestkätt wõõrandatakse need mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse § 597. ära tähendatud on. Nüüd tõuseb küsimus, missugused maad wõõrandatakse peale nende maade. Et peale ära tähendatud maade meil enam mingisuguseid maid ei wõõrandata, siis on sõna „eestkätt“ täiesti üleliigne. Et aga seaduse paragrahw kõigist sõnadest, millel tähendust ei ole, puhas peab olema, siis tuleks see sõna välja jätta. Komisjon on selle sõna wist selles mõttes sisse wõtnud, et Asutaw Kogu peab juhtnõore tulewasele Eesti Maapäewale andma. Kuid ka see seisukoht ei ole õige. Tulewane Eesti Maapäew ei pea sugugi seotud olema nende juhtnõoride külge, mis Asutaw Kogu annab, waid Maapäew peab seadusi oma arwamise järele otsustama. Edasi on weel parandused tehtud neljandas reas sõna „tarwiliku“ asemele panna „kõlbulise põllumajandusliku“. Siis on weel tehtud parandus: esimese ja teise wäljawõtte asemele panna I ja II tähendus. See parandus lähemat põhjendust ei tarwita, kuid I wäljawõtte II punkti redaktsioon on teistsugune, kui komisjoni redaktsioon. See redaktsioon on rahwaesitajatele kätte antud. Ma toaksin siin ühe näite, mis tööerakonna rühma paranduse ja komisjoni redaktsiooni wahe selgitaks. Kui ühel inimesel 2 põllutükki on: üks 70, teine 81 tiinu suurune — kokku 151 tiinu, siis tuleks komisjoni redaktsiooni järele selt inimeselt mõlemad põllutükid ära wõõrandada, kuna teisel, kel 150 tiinu on, wõõrandamata jääb. Meie waatame selle seaduse peale, kui suurmaapidamise likwideerimise peale ja iga väikepõllupidamise wahekorra reguleerimine peab sellest määrusest välja jäetud olema. Seda seisukohta, kui suur peaks talu olema, missugused õigused temal on jne., ma ei eita. See tuleks välja töötada eriseaduses. Käesolew seadus on suurpõllupidamise likwideerimine. Sellest seisukohast välja minnes leiab tööerakond, et punkt 2 peaks teisiti redigeeritama. Tähendatud rühm teeb selle ettepaneku kindlas usus, et sellele üldisele seadusele peagi eriseadus järgneb, mis väikepõllupidamist reguleerib.

Edasi on wäljawõtte I punkt 3 juurde pandud, mis järgmiselt käiks: „Wõõrandamise alla ei kuulu kirikumõisate ja

-maapidajate inwentaar“, see tähendab, viimane lause teisest väljavõttest maha kustutada ja 3. punktina I väljavõtte juurde panna. Need parandused on tööerakonna rühm teinud ja nende põhjenduseks olid need sõnad, mis ma ette tõi.

J. Jans (sd.): Osa härra Kalbus'e poolt ettetoodud parandustega võib ühineda, näiteks sõna „eestkätt“, millel juriidilist väärtust ei ole, võib välja jääda. Niisama võib ühineda parandusega sõna „tarwiliku“ asemele panna sõna „kõlbulise põllumajandusliku“. Kuid ma panen omalt poolt sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel ette, välja jätta esimeses väljavõttes lausest: „mille kogusuurus ühe omaniku käes alla 150 dessatiini põldu“ sõna „põldu“, nii et jääks see lause niisugusel kujul: „mille kogusuurus ühe omaniku käes alla 150 dessatiini on.“ See on iseenesest juba küllalt suur majapidamine, et suuremat enam jätta mingisugust mõtet ei ole. Niisama võib ühineda redaktsioonilise parandusega, mis on tehtud § 1. väljavõtte II osas lauses: „ja kui need maatükid rüütlimõisa omaniku päralt ei ole.“ Veel panen ette, et välja jäetakse II väljavõtte lõpulause: „kirikumõisate ja -maapidajate inwentaari ei võõrandata“. Tööerakond paneb ette seda viia teise kohta, kuid mina panen ette seda täitsa välja jätta, sellepärast et kirikumõisate pidajad on niisama mõisate omanikud ja ei tule neid välja eraldada teiste mõisate hulgast. Nende maade pidajad, mis mitte mõisad ei ole, saavad selle väljavõtte II järele inwentaari hariliku talu suuruses, nende pärast rääkida ei tule. See oleks kõik, mis ma ette kannan. Parandused on sisse antud.

J. Lõo (rhw.): Meie rahwaesitus on nüüd maaseaduse eelnõu II lugemisel oma peaülesande — maareformi — teostamisele asunud. Sellepärast lubage, et ma § 1 juures natuke peatan. § 1 määrab ära selle maareformi või maarewolutsiooni, nagu mõnel pool öeldakse, ulatuse, määrab ära, et tulewad võõrandada kõik rüütlimõisad ja ka nõndanimeetatud „Landstellen“, mis eneses sisaldasid rohkem kui 150 dessatiini põldu. Härra Jans ütleb, et see § 1. likwideerib suurmaapidamise. Aga kui see 150 dessatiini pinda sinna sisse jääb, jäävad mõned üksikud suurmaapidamised, nõndanimeetatud „Landstellen“, alles. Selles

nõttes täielikult suurmajapidamist ei likwideerita.

Teiseks tahaksin ma siin ära tähendada, et § 597 all ei likwideerita mitte ükski mõisaid, vaid sinna alla käiwad ikka ka talumaad. Kui võrrelda §§ 597, 605 ja 611, siis tuleb välja, et selle paragrahwi alla ja nende hulka loetakse ka kõik ostetud talumaa, nii et tööpoolest see paragrahw tabab kõiki maid ja mitte ainult mõisamaid, nagu siin komisjonis ja muidu laialiselt arwatakse. Kõik suuremad talud, mis sellest normist üle ulatavad, tulewad ka võõrandamise alla. Nii et tegelikult suurt tähtsust ei ole, kas see § 597 siia sisse jääb või mitte. Igatahes see asja suuresti ei muuda. Siin selle paragrahwi juurde on enamasti kõik rühmad oma parandused ära andnud, ja tööerakonna nii ka sotsiaaldemokraatide rühma esitajad on neid põhjendanud. Rahwaerakond on ka oma sellekohaseid kawatsusi ära andnud, mitte ainult esimese paragrahwi, vaid ka esimese peatüki kohta. Rahwaerakond on ses arwamises, et ei saa mitte selles lühedas paragrahwis, nagu ta siin on kawatsetud, kõiki põhjalikult ära öelda, mis wahest tarwilik oleks. Sellepärast on rahwaerakond tarwilikuks arwanud nüüd öieti parandusi terve I peatüki kohta korraga Asutawale Kogule ette panna. Neid on punktide järele umbes 10. Paragrahw 1. kohta käiks eriti 4., 5. ja 6. punkt parandusest. Teised punktid käsitaksid selle seaduse esimese peatüki teisi paragrahwe.

Nüüd on siin toonitatud, et meie peame suurmaapidamisest lahti saama. Kas see tõesti nii on? Meil on igal pool see teadmine läbi tunginud, et suurmaapidamine kahjulik on. Kuid on tõesti maid olemas, kus suurmaapidamine on, aga seda mitte ei nähta. Näiteks on Inglismaal olemas suurmaapidamisi, aga ometi ei ole see seal mitte nii kahjulik, nagu ta peaks olema. Ma ei kiida mitte seda asja, et seal suurmaapidamine on, vaid ma ei näe, et ta seal kahjulik on, kahjulikkus ei tule mitte igal juhtumisel seal nähtawale, kus terve maa, nagu Inglismaa suureks wabrikuks on muutunud. Ei või mitte öelda, et seal suurmaapidamine otse häwitawaid tagajärgi kannaks, nii nagu ta meil kannab. Meil, kus tööstus edenenu ei ole, nii kui Inglismaal, on suurmaapidamine häwitaw ja kahjulik. Nii wana kui inimesesugu, on wõitlus suurmaade wastu. Juba wanas

Roomas ja Kreekas aastatuhandete eest on see olnud. Nii peaksime meie ka siin suurmaapidamisele lõpu peale tegema, kuid meie ei peaks siin ühes suurmaapidamisega ka mitte keskpõllupidamist ära hävitama. Selle kohta on teaduses õige mitmekesiseid arvamisi olnud, mis suurmaapidamiseks lugeda. Saksamaal loetakse maid, mis rohkem kui 1000 hektaari sisaldavad, suurmaapidamiseks. Minu arvamise järele on see norm wahest ehk liiga suur ja teda tuleks kunni 300 tiinuni alandada. Et meie maa tõesti klassiline suurmaapidajate maa on, tahaksin ma paari sõnaga ära tähendada. Saksamaal oli viimaste statistiliste aruannete järele 639 suurmõisat üle 1000 hektaari ja nende keskmine suurus oli umbes 1400 hektaari või umbes niisama palju tiinu — ja meil 1200 mõisat umbes ja pooled neist suuremad kui 1400 tiinu, — nii et meie väiksel maa-alal rohkem suurmaapidajaid leidub kui Saksamaal. Saksamaa mõisad on palju väiksemad, ja nii suuri mõisaid kui meil, seal ei leidu; mõisa 49.000 wakamaad seal kunagi ette ei tule, kuna meil aga neid ka 75.000 wakamaa suuruseid on.

Kui nüüd meie oma suurmaapidamist meie maareformi või meie maarewolutsiooni teel likwideerida tahame, siis peaksime ikka wahe tõmbama suurmaapidamise, keskmaapidamise ja väikemaapidamise wahel ja seda wahet on õieti rahwaerakond tahtnud sel teel tõmmata, nagu ta juba ettepaneku § 1. kohta on sisse andnud, kus öeldakse, et suurmaapidamiseks selle seaduse mõttes loetakse maaüksus, kus rohkem kui 300 tiinu kasutuskõlblikku maad on, siis igatahes väikene osa keskmaapidamises üle jääks; tuleks ju keskmaapidamisi wiljakaks selle poolest lugeda, et nemad enesest kultuuritsentrume esitawad, kus põllumajanduse suhtes kõiksuguseid sordija loomakaswatusi ja kõiki uuendusi, mis sel alal ette tulewad, tulukalt edendada võiks. Peale selle kujutaksid niisugused maadeomanikud enesest teatawa klassi, kes sellel alal omawalitsuses tegewad võiksid olla. Meie teame, kui suur puudus meie omawalitsuses nendest tegelastest on. Meie suur- ja ka keskmaapidaja ei ole meie noore riigi hingelule niivõrd mitte kaasa tundnud, nagu ta seda oleks pidanud tegema, aga kui meie tulevikus ühe niisuguse keskmaapidajate klassi laseme tõusta, siis on igatahes loota, et ta ikka meie riigile kaasa

tunneb ja peale selle meile suure hulga omawalitsuse tegelasi annab, kes edaspidi oma eeskujuga meie põllupidamises töötada võiksid. (Wahelhüüe tööerakonnast: Väiksest oleme välja kaswanud.)

Siin meile ette pandud maareformi järele tuleksid kõik mõisad ja rüütlimõisad wõõrandada, aga nagu ma ennem juba tähendasin, on rüütlimõisa nimetus ajalooline. Kas on tõesti tarwis kõik rüütlimõisad ära hävitada? Statistiliste aruannete järele on rüütlimõisaid, kus alla 300 dessatiini maad on, Lõuna-Eestis Saaremaaga kokku umbes 20 ja need rüütlimõisad on enamasti kodanikkude ja talupoegade käes — õieti isikute käes, kes meie riigi poolt on olnud, ja neid mõisaid nüüd hävitada ei oleks mingisugust mõtet. Suurmõisate maa saaks selle määranä vähendatud, sest kui nende omanikud ka meie wastu on olnud, siis ei võiks nad nüüd enam ikkagi niisugust mõju awaldada meie riigile peale, sest 3.000 ja 300 wahel on ikkagi suur wahe. Eestimaa kohta mul aruandeid ei ole, aga igatahes on siin väikeste mõisate arv suurem, wahest ehk umbes 50 väikest rüütlimõisat.

Kui nüüd rahwaerakonna poolt ette pandud parandus wastu wõetakse selles, et wahet ei tehta, olgu tema mõisamaa või talumaa, nõndanimetatud „Landstelle“, mille ülemmääraks jäetaks teatud norm, kusjuures nad oma hooned nii ära kasutada saaksid, kui neid mitte tarwis ei ole, ja kui ühel mõisaomanikul mitte mitu mõisat ei ole. Meie teame, et on perekondi, kellel umbes 20 mõisat on, mis ühe perekonna kätte on koondatud, ja et seal ei tuleks siis ühele mitu niisugust mõisa keskkohata jätta, vähemalt siis redutseeriks ennast arw, mis nüüd üle jääks. Minu arwates võiks 2- või 300 tiinused maad esialgul jätta, et tulevikus, kui tarwis wõõrandada neid, siis jälle wõtta oleks, ja selles mõttes on rahwaerakond oma ettepaneku teinud, et siin mitte wahet ei tehta, waid siin on tüüpidest välja minud — jätta rüütlimõisa, mis alla 300 tiinu on — wõõrandamata, kui mitte hädapärast mõisa hooned maareformi teostamise juures tarwis ei lähe; siis keskkohad ühe isiku või perekonna kätte. Teiseks paneb rahwaerakond ette, et wõõrandamisele tuleksid igatahes kõik talumaad, mis juba päriselt talupoja omad oleksid pidanud olema, mis aga ülekohtusel teel mõisamaade külge on liidetud, et need ka

selle maareformi teostamise juures tuleksid ühes wõõrandamise alla ja ühtlasi ka renditalud, $\frac{1}{4}$ ja kwootemaad. Ma tean siin kuskil mõisat, mis on alla 300 tiinu, kel on oma renditalud ja kandikohad, kus mõisnik aga ise ei suutnud majanduslikult kõike pinda harida — on rendile antud, kus inimestel nüüd oma iseseisew majapidamine on. Ühtlasi nõuab ka rahwaerakond, et Wabariigi Walitsusel võimalik oleks nende inwentaari wõõrandada, sest et maale tema tarwilik inwentaar alles peab jääma, et wõõrandamine iseenesest, nagu see siin üksikasjaliselt tähendatud, iga mõisa kohta sünnib. Meie ei peaks mitte ära tähendama, missuguse mõisapidaja wõi -rentniku inwentaar tingimata wõõrandamisele peaks tulema, waid see sünniks täiesti walitsuse äranägemise järele. Sellekohane walitsusasutus talitaks ise selles küsimuses. Ta määraks ära, nimelt missuguse mõisa maa ja inwentaar wõõrandamisele tuleksid. Meie aga ei taha seda siin kindlaks määrata, missuguse mõisapidaja wõi -rentniku inwentaar wõõrandamisele tuleks.

Need oleksid rahwaerakonna poolt tehtud paranduspunktid § 1 kohta, mis mainitud paragrahwi sisuliselt ja oluliselt tähtsalt muudaksid. Ma ei tea mitte, kas maaseaduse komisjonis nende paranduste kohta seisukohta on wõetud, ja sellepärast arwan ma, et eelnimetatud juhtumistel, see on, kui komisjon nende kohta seisukohta wõtnud pole, siis parandused komisjoni anda tuleksid, nii et ka komisjon oma otsusega nende kohta siin esineda wõiks. Sarnasel juhtumisel jääks lõpulik hääletamine selle paragrahwi kohta ära, kunni komisjon paranduste kohta seisukoha wõtab; kas homme wõi ülehomme. Igatahes on maareform seda-wõrd tähtis, et komisjon üksikasjaliselt need parandused läbi waataks ja oma seisukohalt nende kohta Asutawale Kogule esineks.

A. Ostra (sd.): Ma oleksin tahtnud mõne sõna öelda rahwaerakonna poolt tehtud paranduste kohta. Peab ütleva, see erakond on kõigerohkem toonitanud, et iga ettetoodud seaduseelnõu sellelt seisukohalt hindama peaks, kuiwõrd tema riigimajanduslikult tähtis ja kasulik on, samuti ka, kuiwõrd tema meie riigi ja üldsuse huwidele wastab. Seda eelnõu arutades ei taha põhimõttelikka seisukohti puudutada. Ma tahtsin ainult meelde tuletada, et meie põhimõtteks on

selle seaduseelnõuga häwitada feodaalkorda, häwitada ka selle korra kantsisid ja pesasid. Siin ei peaks meie mitte mingisuguse kompromissi peale minema, tükikest wõttes ja teist jättes.

Waatame praktilise läbiwiidawuse seisukohalt rahwaerakonna parandusi. Ette on pandud rahwaerakonna poolt, et need mõisad ja maatükid, mis alla 300 tiinu, wõõrandamata jäetaks. Siia hulka kuulusid ka rüütlimõisate südamed, millelt ainult ääremaad ära lõigataks. Öeldakse küll, et kui ühel perekonnal mitukümmend mõisat on, siis teised täielt wõõrandatakse, ja 300 tiinu ainult ühes mõisas järele jäetakse. Kuid iga perekond seisab mitmest liikmest koos ja kes wastutab selle eest, et iga perekonnaliige omale üht sarnast mõisasüdant ei saa. (J. Tõnisson, rhw.: Selleks on meil raamatud.) ja sellega on ju kindel, et meil enamjagu mõisasüdamel alale jääb. Sellega ei wiiks meie mitte läbi suurmaapidamise täielikku likwideerimist, waid lõikame mõisamaadel ainult ääred ära. Wõõrandamata jääb ka kõik inwentaar, sest et see alajäänud 300 tiinu suurustele mõisatele tarwis läheb, seda enam weel, et nagu meie kõik teame, mõisate inwentaar väga wiltsas seisukorras on. Juttugi ei wõi aga olla sellest, et meie ilma mingisuguse inwentaarita ääremaadel mingisugust majapidamist sisse seada wõiksime. Nii et igatahes see rahwaerakonna ettepanek ainult meie maauuendust raskendab. Terwe see ettepanek on selle poole sihitud, et nendele ringkondadele, kes feodaalkorra kantsidena esinewad, päästa tarwilikku arwu maad, õieti nendele lepituseks kätt ulatada. Ja loota on, et mainitud ringkonnad sellele ettepanekule muiates wastu tulewad. Tasuküsimuse kohta oli küll hääli kuulda, et mõisnikud seda ei taha wastu wõtta. Kas nad nüüd pakutud 300 tiinu tahawad wastu wõtta, meie ei tea. Wõib olla, on rahwaerakond seda järel küsimas käinud. (J. Westholm, rhw.: Seda räägite asjata.) Riiklikult seisukohalt on aga sarnane tegu täiesti lubamatu, kui meie oma feodaalkorra esitajatele kingituseks weel 300 tiinu maad pakuksime. Nii järeldan ma, et see rahwaerakonna ettepanek poliitiliselt kui ka majanduslikult täiesti lubamatu on ja wastuwõtmata peab jääma.

A. Jürman (maal.): Maaprojekti esimesel lugemisel toonitati ühelt poolt

seisukohta, missugune majanduslik tähtsus mainitud projektil oleks. Seda kriipsutas alla just Eesti maarahwa liit, maaküsimuse tähtsust hinnates ja nõudes maaprojekti rutulist otsustamist ja teostamist. Kuid ühtlasi toonitati ka seda, et meie selle projekti läbiwiimisel selle majanduslikku külge niivõrd ära unustada ei wõi, et lõppude lõpuks meie majanduslikult kahju saaksime. Ja et just majanduslik külge meil praegu kõigerohkem kannatab, siis peame meie maaprojekti majandusliku küljega õige ettevaatlikult rehkendama. Kui meie selles projektis ettenähtud § 1 wastu wõtaksime, siis käiks selle teostamine meil üle jõu. Sellepärast, et meie wõtame korraga poole kodumaa pinnast riigile üle, ilma et meil oleks walmis need jõud wõi need korraldused, mis aitaksid seda riigi kätte wõetud majapidamist õieti korraldada, nii et see rahwale majanduslikult kasuks oleks.

Eelkõneleja lubas näidata, et wastuwaidlused puudulikud on, et nad rahwamajanduslikust küljest arwustust mitte wälja kannatada ei suuda. Eelkõneleja aga ei toonud ühtegi wäidet ette, ja seda ei tuleks meil siiski mitte silmist lasta. Kui meie nii läheme selle peale wälja, et meie tahame nendest suurtest mõisatest, mis siamaani täiesti lohakile on, kus inwentaar nii paljudes kohtades täielik ei ole ja paljudel kohtadel täiesti puudub, — luua uusi kohte, siis kas on siin selle peale mõeldud, et need kohad elujõuliseks saawad. Kui teie aga ise tunnistate, et paljudel mõisatel puudub tarwilik inwentaar, siis on loomulik, et kui meie selle inwentaari ära tükeldaksime üksikute kohtade wahel, siis see inwentaari puudus weel suuremini paistab ja weel rohkem ilmsiks tuleb, kui meie teatawa ühtluse juures harides wähese inwentaariga suudame. Küsimus siis, tähendab, seisab selles, et meil osa maad jääb harimata. Aga see kõigetähtsam küsimus on selles, nagu juba hakatuses toonitati, et meil ei suudeta küll neid kohti, neid wäikseid kohti ühe aastaga sisse seada; selleks läheb pikemat aega tarwis. Selles asjas ei ole suutnud riik weel mingit korraldust luua. On ainult kawatsetud asutada pank, mis annab abi nendele uutele põllumeestele. Kui palju riik suudaks abi anda, sellest ripub ära, kui elujõuliseks need uued kohad saawad. Kui meie aga ennem ära lõhume kõik ilma uue asemele panemata, siis ma leian, et see rahwamajandusele ainult halbtuse toomine on. Ja sellest

wälja minnes teeksin ma Eesti maarahwa liidu poolt ettepaneku, mis annaks riigile wõimaluse kätte nii palju seda maareformi teostada, suurmaapidamist ära kaotada, kui palju riik seda otsekohe suudab. Ühe aastaga kõik läbi wiia ei suudeta, aga kui tema üks kaks aastat töötab, siis on see majanduslikult seisukohalt kasulik.

Kasulik on, kui meie ei wõõranda otsekohe mitte kõik ühe päewaga, waid tarwiduse järele, kuidas uusi majapidamise üksusi luua suudetakse. Rahwakerakonna poolt oli ka sellekohaseid parandusi tehtud, aga siiski kokkuwõtte seisukohalt on nad mitmes paragrahwis ära jaotatud, nagu ka härra Lõo tähendas, et § 1. ja tema juurde tähenduseks 4, 5 ja 6. See parandus ei ole mitte wäga arusaadaw, ei anna ümmargust kuju ja sellest wälja minnes teen ma Eesti maarahwa liidu nimel ettepaneku § 1. wormuleerimiseks, mis järgmiselt käiks:

„§ 1. Wabariigi Walitsus wõõrandab mõisad ja maad, mis Balti eraseaduse § 597-das ära tähendatud on, tarwidust mööda selle järele, kuidas ta uusi iseseiswaid wäikemajapidamisi asutada suudab.

T ä h e n d u s: Wõõrandamise alla ei kuulu 1) linnade, heategewate ja teaduslikkude asutuste päralt olewad mõisad ja maad; 2) maatükid, mille kogusuurus alla 300 dessatiini põllumajanduslikult kõlblikku maad; 3) see osa wõõrandatawatest maaüksustest, mis wiimaste peal olewate hoonete põllumajanduslikuks kasutamiseks tarwilik, kuid mitte üle 300 dessatiini, wälja arwatud need juhtumised, kus riiklikud huwid wõõrandamist nõuawad.“

H. Kruus (sr.): Ma ei taha siin praegu wastu waidlema hakata terwele reale meie seisukohalt wastuwõtmata parandustele, mis siin ette kantud, tahaksin ainult esitada paranduse, mida meie rühm tahab teha § 1. juurde märkuseks, mis tarbekorral wõiks jääda järgmiseks paragrahwiks § 1 järele. § 1. on jutt wõõrandatawast suurmaaomandusest. Meie tahaksime juurde tuua weel märkuse, mis käiks teatawatel kordadel talumaade wõõrandamise kohta, nimelt järgmisi asjaolusid silmas pidades: kui meil Asutawa Kogu walimised olid, siis rõhutasid kõik erakonnad paremalt poolt pahemale poole, et nad tahawad maataimestele maad anda. Nüüd sellest nõudmisest wälja minnes, kus see lubadus ka teoks peab saama, seisame kõigepealt

küsimuse ees, kas jätkub maad maatameeste rahuldamiseks sellest maast, mis siin § 1. wõõrandamiseks üles on loetud. Kahjuks ei ole meil võimalik statistilisi andmeid ette tuua selle kohta, kui palju tuleb maad wõõrandamisele ja kui palju on maatahtjaid, kuid mõnesuguseid kaudseid andmeid on meil siiski. Põllutöoministeeriumi andmete järele ulatab kasutuskõlbliku maa suurus § 1. järele 180 tuhande dessatiini peale. Teisest küljest ei ole meil teada, kui palju meil maatahtjaid praegusel silmapilgul on. Kuid nagu kuulda on ühe erakonna ankeedi kaudu kokku tulnud maatahtjate arw, mis ulatab 34.000 hinge peale. (W a h e l h ü ü e: 54 w a l l a s.) Ja seegi on ainult osaliselt ühes väikeses osas kogu riigist. Maatahtjate koguarw tõuseb märksa suuremaks, seda wõime kindlasti oletada ja ühes sellega ka seda, et sellest maast, mis siin wõõrandamiseks on üles loetud, mitte ei jätku maatameeste tarwiduste rahuldamiseks. Ja siis tuleks lisa wõtta mujalt, ja nimelt talumaast. See on esiteks.

Teisest küljest on terve rida maatamehi, popsnikka, kantnikka, kes juba oma majapidamise sisse seadnud on ja kes wõiks seda laiendada ja tarwilikul korral sellest õitsewa wäikemajapidamise wälja arendada. Seda silmas pidades, et praegusel silmapilgul inwentaari küsimus weel iseäranis suuri raskusi teeb, tuleks toetada neid wäikemaapidajaid, kellel oma majandus juba olemas ja kes seda laiendada ja tarwilikult wälja arendada wõiwad. Seda silmas pidades paneb meie rühm ette, kas märkusena selle paragrahwi juurde wõi iseseiswa paragrahwina selle paragrahwi järgi wastu wõtta järgmine ettepanek: „Talumaast wõõrandatakse sellel asuwatele põlluharimisest elawatele maatameestele (popsid, saunikud jne.), kui nad soowiwad § 21 ettenähtud töönormi suurune osa ühest ehk mitmest majapidamisest, kusjuures igale põllupidajale allesjääw osa ei wõi wäiksem olla eeltoodud normist.“

Teine parandus, mida meie tahaksime teha § 1. juurde, käib wäljawõtte 1 kohta, kus on jutt wõõrandamata jääwate „landstelled“ suurusest. Komisjoni ettepaneku järele jääwad wõõrandamata maatükid, milles alla 150 dessatiini põldu on. Siin on ettepanek tehtud sotsiaaldemokraatide poolt sõna „põldu“ maha jätta ja selle asemele panna sõna „maa“. Selle paranduse läbi väheneb wõõrandamata

jääwate landstelled suurus, kuid meie arwates on seegi määr 150 dessatiini maad, mis wõõrandamata jäetakse, liiga suur. 150 dessatiini käib üle keskmise talu suurusest ja sellepärast tahaksime meie seda arwu wäiksemaks näha. Meie paneme ette: „150 dessatiini põllu“ asemele „50 dessatiini maad“.

J. Jans (sd.): Põhimõttelikka waidlusi ära jättes tahan ma ainult rahwaerakonna ettepaneku, kui seaduse kohta, mõnda öelda. Seadus on kõigepealt tahtewaldus. Temas ütleme, mis meie tahame ja mis peab täidetama. See parandus wõi ettepanek, mis rahwaerakond on teinud, on niisugusel kujul tehtud, et kui Asutaw Kogu selle wastu wõtab, siis ta enda oma tahtmisest lahti ütleb. Rahwaerakonna ettepanekus on öeldud, et Eesti Wabariigi Walitsus selle seaduse järele on õigustatud suurmaapidajatelt maad wõõrandama. § 7 on öeldud, et walitsuse otsused saadetakse põllutöoministeeriumi poolt koha peal ülewõtmise läbi täide, ja ühtlasi ka põllutöoministeeriumi ettepanekul otsustab Wabariigi Walitsus iga wõõrandamise eraldi. Kuid wõib juhtuda, et põllutöoministriks saab sarnane härra, kes ei taha maad wõõrandada ja siis ei saa ka mingisugust wõõrandamist olla. See parandus on sarnane, et kui Asutaw Kogu selle wastu wõtab, siis maareformi olla ei saa. Niiviisi wormuleeritult ei wõi Asutaw Kogu ühtegi seadust wastu wõtta.

Et sellest ettepanekust aru saada, tuleb tähelepanu tema üksikute osade peale juhtida. Siin on esimese punkti all öeldud: Eesti Wabariigi Walitsus on õigustatud suurmaapidamiselt maad wõõrandama, et seda riiklikkudeks otstarbeteks kasutada wõi nendele edasi anda, kes maad harimiseks, eluasemeks wõi rahwusmajanduslikult wiljakate etteewõtete aluseks tarwitawad. Mis on rahwusmajanduslikult wiljakas etteewõte? (J. Tõnnisson, rhw.: W a a t s e e o n k ü s i m u s.) See ei ole mitte niisugune küsimus, mida seletada ei saa, waid rahwusmajanduslik etteewõte selle ettepaneku järele wõib seesama mõisa olla. Ka niisugusel korral, kui ta sellesamale mõisa harrale tagasi antakse.

Wõib olla pannakse sinna mõisa sakslase asemel Eesti hangeldaja ja kasulik etteewõte on jällegi käes. (K ä t e p l a g i n p a h e m a l p o o l.) See on just nii, nagu rahwaerakond seda mõtleb.

Ettepanekus ei ole midagi selge ja õigus-teadus ütleb, et uduseid lauseid just need härrad tarwitawad, kellele see oma kasude seisukohast hea on. Kui seaduseandjad wälja tulewad niisuguste lausetega, nagu: „rahwusmajanduslikult wiljakad ettewõtted, kui maawõõrandamisel seda hädapärast tarwis, kui põllutööministeerium seda mõtleb jne.“, siis on see selle poole juhitud, et maa-reformi annulleerida. (Hüüded: Õigus!) Riigi huwidest saame igaüks isemoodi aru. Ühele on riigihuwi see, et mingisugust takistust ei tuleks maakündmises, teistele on ka see tähtis, kes need maakündjad on ja missuguse korralduse järele nemad kündma peawad. Meil on rahwale igasuguseid lubadusi antud ja maa-andmises seisukohti wõetud, kuid käesolewas ettepanekus ei ole meie wabariigi kaitsjate sõdurite kohta enam midagi öeldud. Küsimus on täiesti lahtiseks jäetud, kas nendel õigus on maad saada. Meie sõdurid woiwad koju tulla ja peawad jällegi mõisapõllule orjama minema. See on iseenesest mõistetaw, sest kui mõisad järele jääwad, siis peab neid ometi keegi harima, ega käputäis mõisnikka kogu mõisamaid ei suuda üles künda. Neid põldusid künnawad jällegi need sõdurid, kes landeswehri wastu sõda pidasid ja kes praegugi edasi sõdiwad. Rahwaerakonna ettepanek sihib just selle poole, et meie sõjamehed, kes meie iseseiswust kaitsewad, et nemad peawad edasi orjama. (J. Tõnisson, rhw.: See on rumal, mitte tark.) See ettepanek on oma mõtte kui ka wormi poolest niisugune, et ta ei wõi meie Asutawa Kogu poolt mingil tingimisel wastu wõetud saada, seda ei wõi üldse arutamisele wõtta. Kes selle ettepaneku kohta kainelt mõtleb, see tuleb otsusele, et see on enamuse kihutusleht, kui teda maal laiali laotada. Terwe meie wabaduswõitluse mõte on temas eitatud. Ta on wõib olla nii segaselt wormuleeritud sellepärast, et komisjoni tagasi andes, nagu ettepanek tehti, edasi lükata maaküsimuse otsustamist. Loodetakse, et saab maareformi muutunud oludes tüh-jaks teha, ja sellepärast ei wõi komisjoni andmisest juttu olla, waid kui meie tõesti Eesti rahwa huwide seisukohale asume, peame kindlasti sellele seisukohale jääma, mis on kord wõetud ja mis on wormuleeritud komisjoni poolt wäljatöötatud maaseaduse 1-ses paragrahwis. Meie peame maaseaduse wõimalikult pea

sel kujul wastu wõtma ja weel täna wastu wõtma. (Meeleawaldus pahemal pool.)

M. Neps (sd.): Ma tahaksin ainult ühe wäikese paranduse teha selle eelnõu 1. paragrahwi esimeses wäljawõttes p. 1. juures, kus öeldud on, et wõõrandamise alla ei käi mitte linnade mõisad. Ma tahtsin sõna „linnade“ järele lisada „maakondade ja waldade“, sellepärast, et kui on niisugune põhimõte wastu wõetud, et linnade mõisaid ei wõõrandata, siis ei tohiks selle wastu midagi olla, et maakondade ja waldade mõisaid mitte ei wõõrandata. Saaremaal on olemas maakonna mõisa, mis on antud tingimistega, et selle sissetulek läheks haigemaja ülewaldamiseks. Arwata wõiks, et seda mõisat selle tõttu heategewa asutuse päralt lugeda, kuid seda silmas pidades, et mõisa on kreposteeritud maakonnawalitsuse nime peale, wõiks selle seaduse elluwõimisel segadused tekkida. Sellepärast on tarwilik, et sõna „maakondade“ juurde lisataks.

Teiseks tahtsin ma selle peale tähendada, et on olemas Saaremaal muuseas omal ajal ostetud mõisaid, mis on kreposteeritud waldade nime peale, selleks et selle maa peal asutada heategewaid asutusi, muuseas waimuhaigetemaja ja muid. Jällegi pean ütlema, et sarnased mõisad, mis pole kreposteeritud otsekohe heategewa asutuse nime peale, waid walla nime peale, sel juhtumisel, kui see seadus praegusel kujul wastu wõetaks, wõiksid wõõrandamise alla minna, olgugi, et need heategewate asutuste päralt on ja seega wõõrandamise alla tulla ei tohiks. Sellepärast teen mina ettepaneku, et need parandused sisse wõetaks. Kui öeldakse, et sarnaseid mõisaid mitte ei ole, ka siis ei oleks minu parandus kuigi suur wiga. Igatahes on tarwis, et need parandused oleksid. Mis aga üldse selle paragrahwi kohta on öeldud, siis leian mina, et minu parteikaaslased selle kohta küllalt sõna on wõtnud, nõnda et minul korrata ei maksa.

K. Kornel (rhw.): Et mitte wale arusaamist tekitada, siis pean otsekohe ütlema, et ma mitte rhs. Jans'iga ühel arwamisel ei ole, et meie ettepanek enamline kihutusleht on. Aga ma tahan poliitilisest seisukohast tahkuda. Teiseks pean ütlema, et selle peale waatamata, kui meie siin selle ettepanekuga esinenud, meie siiski täielikult riiklikul seisu-

kohal asume. Nagu nimetasin, ei taha ma toonitada, et meil suurmaapidamise likwideerimine poliitiline moment on, nagu niitmelt poolt toonitatud. Ma ei taha selle juures pikemalt peatada, aga ma ütlen ühte asja, et poliitiline moment on möödaminew ja lõpuks on maaküsimus puhas majanduslik küsimus; ja kui meie esimeses tuhinas oleme lasknud poliitilisel momendil sedawõrd enese peale mõjuda ja sellega majanduslikku külge oleme tublisti ignoreerinud, võib jõuda aeg, kus meie seda wiga kibedalt peame kahetsema. Kui mina rahuliku südamega võiksin teada, et see eelnõu niisugusel kujul, nagu komisjon välja töötas, tõesti meil nii palju maatahtjaid leidub, kui seal maad mõeldakse wõõrandada ja nendele tõesti võimalus antakse maad intensiivselt harida, siis ma kirjutaksin sellele kahe käega täiesti alla. Kuid kõige oma tahtmise juures ei wõi ma seda praegu mitte teha. Kõigepealt — meie ei tea, kui palju meil maatahtjaid on, aga meie teame, kui palju meie maad wõõrandame. Kui meie tahame majanduslikule seisukohale jõuda, siis ei wõi meie sarnase wastoluga mitte leppida, — peab mõlemalt poolt selgus olema. Meie teame, et meil suur nälg maa järele oli ja selle tõttu inimesed välja on rännanud, kes Siberisse, kes Wologdasse; aga meie ei saa siiski seda ära unustada, et selle eelnõu järele — vähemalt olen niisuguseid teateid lugenud „Waba Maa'st“ ja „Sotsiaaldemokraadist“ ja olen kuulnud selleks põhjendusi, — kõigil võimalust ei ole maa juurde asuda, kellel inwentaari puudusel, kellel kapitaali puudusel jne. Peale selle ei saa weel ühte unustada, et isegi selle eelnõu järele kõik ei tahagi maad omale saada. Ma ütlen, iga selle eelnõu nõrk külge seisab selles, et meil mingisugust statistilist materjaali ei ole, ma ütlen ka — ma wõin ainult selle järele otsustada, missugune mõju on järele jäänud maad mööda ringi liikudes, — et on inimesi, kes ei taha mitte maad saada. Nad oleksid nõus maad wõtma, kui neile müüdaks eraomanduseks.

Ma ei taha teie tähelepanu koormata fakte ette tuues, kuid ühe fakti, mis mind mõtlema paneb, toon ette. Keegi wana-meis on eluaegne weskirentnik olnud, weski juures on tal natuke maad. Weski on hooletuse tagajärjel logisema hakanud, mõisa ei paranda. Nüüd on mõisaomanik materjaali kohale wedanud, kuid praeguse aja selgusetust silmas pidades, ei taha

mõisa seda ette wõtta. Seesama wana-meis, kes eluaeg weski juures elanud, tuli minu käest head nõu küsima, kuidas võimalik oleks praegusel ajal weskit osta. Ma leian, et põlise rendi mõiste selles eelnõus küllalt selgesti ei ole ära tähendatud, et see just jaolt on neid inimesi tagasi tõrjunud. Mina pean tõesti tähendama, et meie ise ka seda hästi ära seletanud ei ole. Kui seda oleks tehtud, siis oleks maatahtjate arv wahest suurem olnud. Nüüd aga wõõrandab riik terwe suurpõllupidamise ära, nii saab siis riik suurpõllupidajaks. Ja nagu teie härra Raamot'i kõnest kuulsite, on ju suurpõllupidamine maapidamise wiis, mis kõige-wähem produktiivne, vähemalt ei suudata mitte wäikepõllupidamisega wõistelda. Peale selle pidage meeles, et riik hakkab põldu pidama oma ametnikkudega, ja nagu teie teate, kaewatakse igalpool ja ajalehtedes asjatundjate ja kohusetruude ametnikkude puuduse üle. Kust peab nüüd korraga põllutöoministeerium neid wõtma? Igatahes väga tõsine küsimus, mida meie kuidagiwiisi ei wõi silmist lasta ja sellepärast leian ma, et meie poolt § 1 kohta tehtud parandust mitte liig kerge käega tagasi lükata ei wõi. Peale selle võib ka tulewikus majandusliku arenemise tagajärjel põhjusi ette tulla, mis meie riiklikule põllupidamisele takistuseks on. Peale selle tarwitab riik intensiivseks põllupidamiseks rohkesti põllutööriistu ja masinaid ja nende muretsemiseks on meil waluutat tarwis.

Ja siis tuleks weel ühe asja peale tähelepanu juhtida, mida meie naabrid lätlased õige tõsiselt on wõtnud. Nad on õige õhinaga seda mõtet hakanud laiali laotama, et kõigelahemaal ajal tegelik ülesanne ühiskonna alal — noori tegelasi ette walmistama hakata, kes tööstuse ja kaubanduse alal juhtiwa osa etendamise oma peale wõiksid wõtta. Ilmasõja ja meie iseseiswuse tagajärjel on olud muutunud, meil on kaubanduse ja tööstuse alal uued laialdased võimalused. Mis teie sellega tahate kätte saada, kui peasjalikult oma tööjõu ja kapitaali suurpõllupidamise sisse panete? Kelle kätte jääb siis meie kaubandus ja tööstus? Siis tulewad hommiku- ja õhtumaa mehed ja wõtawad selle oma kätte. Katsuge teda siis weel pärast tagasi saada! Ma usun, see on õige suure tähtsusega küsimus. Meie saaksime siis põlluharijaks rahwaks, wäljamaa kapitaal walitseks meie üle ja meie muutuksime niisamasuguseks

teistest ärarippuwaks maaks, nagu oli seda Wenemaa.

Need oleksid nüüd õieti need põhjused, miks meie mitte kõike mõisamaad korraga ei taha wõrandada. Wõidakse wastata ja öelda, et meil nüüd maatahtjaid küllalt on ja riik jääks ainult lühikeks ajaks suurpõllupidajaks. Aga ma kardan, et ta on ka siis paha. Ma kordan weel, et riik on sunnitud pikemaks ajaks suurpõllupidajaks jääma. Weel on põhjusi ja need on weel raskemad. Asjalugu on järgmine, et meie peame ka tööliste kätevähesusega rehkendama. Teie arwate, ega see maa põlluharimine nii raske pole, kuid ta ei ole sugugi niisugune, mis iga meest külge tõmbab. Teie wõite näha, kui teie umbes 10 aastat tagasi lähete, kuidas isa on suure waewaga oma töö waral wõlgadest wabanenud, aga lapsed põgenewad maalt linna, et seal puhtamat elu elada. Kuid weel ühte. Minul on palju usku Wenemaa tulewiku sisse, praeguste sündmuste peale waatamata. See on suur wõimaluste maa. Juba waremalt walgus sinna palju meie tööjõudu. Ja kui seal jälle kord makswusele tuleb, hakkawad meie inimesed jälle sinna minema. Iseäranis nüüd, kus Wenemaa jõud sõja, kodusõja ja teistel põhjustel tublisti kahanenud, hakkab ta tulewikus meie jõudu ära tarwitama. Selle peale waatamata, et meie piiritulbad üles seame, lähewad meie mehed. Ma ütlen, et on kahju, kui nad lähewad, ja et nad halwasti teewad, kui nad lähewad, kuid nad lähewad siiski. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Kas mõisnik hoiab nad paigal?) Mina tahaksin neid paigal hoida, aga ühe üksiku wõimine on wäike. Need on need põhjused, mis meid sundisid parandusi ära andma. Ma ei mõtle neid pikemalt tõendama hakata — ma tõin nad ilma polemiseerimata ette. See on minu äranägemine ja kui selgeks tehakse, et asi teisiti on, siis ma lepin järele. Aga kõigi järelekaalumiste peale waatamata ei saa mina taganeda nendest parandustest, mis meie erakond selles punktis on teinud.

J. Lõo (rhw.): Ma tahtsin ainult paar faktilist märkust teha. Need wäited ja need wastuwaidlemised, mis rahwaesitajate poolt ette toodi § 1 kohta, olid õieti ammu tuttawad miitingu wõtted. Kui nüüd rahwaerakond oma parandustega tuleb ja seletab, siis öeldakse, et ta tahab

ainult weeremaid anda ja mõisasüdamed jätta mõisatele. Kui meie mõisa kesk-kohad ja need mõisad, mis üle jääksid, kokku wõtame, saaks wast 300 tükki maad, mis teeks umbes 90.000 dessatiini. Kuna aga see suur maahulk, mis wõõrandamisele tuleks, on 1.400.000 dessatiini. Nii et tuleks wõõrandamisele siis maid üldse 92—93% ja jääks üle 6—7%. Nii et ei wõi siin ääremaast kõneleda, waid juba täielikust wõõrandamisest, üle jääksid ainult saarekesed. Teine miitinguline wõte oli, et Eesti sõdurid jälle mõisates kündma peawad hakkama. Eesti sõduritele antakse juba eestkätt maad. Kündma peawad minema palgalised ka sellele maalapile, mis 450 wakamaad sisaldab. Seal peab see maa ka wõõra tööjõuga küntud ja külitud saama. Isik, kelle päralt maa, ei jõua seda harida, ja meie ei likwideeri siin palgatööd üldse mitte. Meie töötame praegu põllutööliste kaitsemäärused wälja, ja sellepärast ei wõi juttugi olla, et meie palgalist põllutööd eitame wõi likwideerida tahame, et keegi ei tohi enam mõisamaad harima minna, keegi ei tohi enam „Landstelle“ peale maad harima minna wõi suurema talukoha peale maid harima minna. Need wõtted ja wäited ei kõiguta küll meie usku suurtalude kasulikkuse sisse, kui mõned mõisasüdamed ja wäiksed rüütlimõisad alla 300 dessatiini nii öelda eeskujulikule maapidamisele alles hoitaks.

A. Kapp (krst.): Ma wõtan sõna ainult ühe osa küsimuse kohta, terwest suurest agraarküsimusest, mis siin juba mitmeti on arutatud esimesel lugemisel. Nimelt kirikumaade kohta wõtan sõna ja olen maaseaduse eelnõu esimese wäljawõtte juurde paranduse teinud, mis nii käib: „wõõrandamise alla ei kuulu linnade, heategewate ja teaduslikkude asutuste päralt olewad maad“, panen ette: juurde lisada „mille alla ka kuuluwad koguduste maad ja warandused.“ Ma olen julguse wõtnud niisugust parandust teha, ma ütlen just julguse wõtnud (Üldine naer. Wahelhüüe keskelt: Ega muidu ei saa, kui peab julgust wõtma.), sest ühe erakonna parandus, mis härra Wain'i allkirja kannab, kus nimelt härra Wain tahab läbi wiia ka kirikumaade wõõrandamist ilma tasuta, ei lase wäga palju head loota kirikumaade tulewiku kohta. Tõsi küll, et minu ettepanek ka õige radikaalselt kuuldu, aga ma ei wõi teisiti teha. Ma põhjendan oma nõudmist koguduste pro-

testide peale, mis õige rikkalikult on koguduste nõukogude poolt Asutawa Kogu nime peale tulnud ja millest ma üksikuid tahan Asutawale Kogule ette lugeda. Ma olen selleks nimelt kohustatud, sest need protestid on Asutawa Kogu nimele tulnud, ja ma ei julge ühte wõi teist wälja jätta, sest nad sisaldawad ometi wist rahwa soowe.

„Eesti Asutawale Kogule. Kuusalu kiriku koguduse poolt. Maaseaduse eelnõuga, mis maakommisjoni poolt Eesti Asutawale Kogule ette pandud, tutwumedes, leiab Kuusalu kogudus, et selle eelnõu järele kiriku koguduste päralt olevad maad tasuta ära wõetakse. Meie arwamise järele on selle seaduseelnõu wäljatõotajad koguduse elust kaugel ja selle läbi eksiarwamisele jõudnud: nagu oleksid kirikumaad mõne üksiku isiku wõi koguni wäikese ringkonna tarwitada, kuna tõepoolest nende peremeheks ja kasutajaks terve kiriku kogudus (meil Kuusalus 11.000-eline rahwakogu) on, kellest waewalt 1% kirikut ei tarwita ja kelle elulised huwid nende maade ärawõtmise läbi walusasti saaksid puudutatud. Kiriku kogudus ei wõi ilma kirikuõpetajata olla. Et aga kirikuõpetajad siamaani oma ülespidamist suurelt jaolt kirikumaa-dest on saanud, langeks see osa raske koormana koguduse, iseäranis aga tema waesema osa peale. Teiseks on kirikuõpetaja nii laialises kihelkonnas, kui Kuusalu on, sunnitud hobuseid pidama. Meie kihelkonnas on kaks abikirikut, kumbki 25 wersta peakirikust kaugel. Ilma maa-deta ei saaks koguduse õpetaja hobust pidada; hobuseid palgata ei ole praegusel ajal igakord wõimalik, wõi kui ka on, siis läheb see nii kalliks, et selle läbi koguduse liikmemaksud liiga kõrgeks läheksid. — Praegu toimetab aga õpetaja kõik sõidud, iseäranis ka waeste ja haigete juurde, olgu nad kui kaugel, maksuta, ja nimelt waestele ja õnnetumatele koguduse liigetele jääks kirikumaade ärawõtmise puhul waimulik troost kättesaamatuks, mille järele nad tungiwat tarwidust tunnewad, kui ka eemalt waatajale see silma ei paista.

Kuusalu kirikumaadest wõiks paremal juhtumisel kaks wiletsat talukohta teha, nii et kaks perekonda ehk nendest ära elatud saaksid, kuna terve 11.000-eline kogudus raskesti kannatada saaks.

Lõpuks juhime Eesti Asutawa Kogu tähelepanu selle peale, et kogudus kirikumaade peale kui oma põlise omanduse

peale waatab, mis juba isaisade ajal temale osaks on saanud, sellepärast saaks koguduse õiglusetunne tema maade ärawõtmise läbi raskesti haawatud ja wägistatud.

Ettekantud põhjustel awaldame walju protesti kirikumaadesse puutuwa maaseaduseelnõu punkti wastu. Kuusalu kiriku koguduse täiskogu nimel ja wolitusel kiriku nõukogu liikmed.“

Nüüd järgneb 22 allkirja. (Hüüded pahemalt poolt: Mitterohkem!) Nii palju on neid nõukogu liikmeid. (Hüüded: Kui palju wäljaaid on?) Siis on weel järgmine protest: „Eesti Asutawale Kogule. Saaremaa Jaani ewangeeliumi-luteri usu kihelkonna täiskogu esimese (otsusjõulise) koosoleku (3. aug. 1919. a.) protokollis § 5 wäljawaote — ärakiri.

Koguduseliikme Aleksander Wesmanni ettepanekul wõtab täiskogu kirikumaade küsimuse arutamise alla. Tähele pannes, et Asutawa Kogu maakommisjoni maaseaduse eelnõu järele kirikute- ja koguduste maad tasuta wõõrandatakse, saawad koguduseliigete poolt waidluste jooksul järgmised põhimõtted ette toodud: 1. Niinimetatud kirikumõisad ei ole mitte mõne mõisniku, ei õpetaja, ei kiriku kui juriidilise isiku, ega kogudust walitsewa asutuse omad, waid on nimelt terve koguduse, see on suurema rahwakogu ühine omandus, sellele antud kõigeelulisemate nõuete, nimelt usuliste ja kõlbliste nõuete rahuldamise wõimaldamiseks, õpetaja, köstri ja kirikuteendri ülewaltpidamiseks (kirikuseadus § 712 (603) I märkus ja prowintsiaal seadus § 945).

2. Kui koguduse, see on rahwa käest ühine omandus ära wõetakse ja mõnele üksikule isikule tasuta antakse, siis tuleb seda nimetada rewolutsiooni wastaseks teoks, sest rewolutsiooni põhinõue on ju, et üksikute isikute käest saaks wõetud kokkukuhjatud warandus ja hulgale antud.

3. Õpetaja, kes kõigepealt kirikumaa waral ennast ära elatab, teenib terwet kogudust, nõndawiisi on terwel rahwakogul sest maast kasu; wõetakse aga maa tasuta ära, siis saab terve kogu lausa kahju, ainult mõned üksikud (4—5 isikut) saaksid maast kasu.

4. Maaseaduse eelnõu järele jääwad jagamata ja wõõrandamata need kohad (Landstellen), millel on vähem kui 150 tiinu põldu. Meie Jaani kirikumaadel on

ainult 32 tiinu põldu ja ehk nad küll terwe kogu omad, tahetakse nad tasuta ära wõõrandada.

5. Eelnõu järele maksetakse mõisnikkudele wõõrandatawa maa eest tasu, see on neile, keda rahwawastasteks peetakse, antakse maa eest maksu, kuid kogudused, see on Eesti rahwas, peawad maast kui tasust ilma jääma.

6. Meie kogudus on wäike ja kehw, tema ei suuda milgil wiisil kirikumaade tasuta wõõrandamise korral omale õpetajat, köstrit ja kirikuteendrit ülewal pidada ja satuks seega kõige äärmisemasse hädasse.

7. Kui see täitsa paratamata ja arusaamata põhjustel ikkagi nii olema peab, et kirikumaad ära wõõrandatakse, siis tuleb kindlalt nõuda, et kogudustele saaks õiglane tasu antud, mis koguduste kassadesse läheks kirikuõpetaja, köstri ja teendri ülewälpidamiseks.

Wiimaks wõeti hääletamise alla järgmine küsimine: Kas on täiskogu selle poolt, et kirikumaad (välja arwatud kirikumõisa päralt olevad talu- wõi wallamaad) mitte tasuta wõõrandatud ei saaks, waid endist wiisi koguduse omanduseks jääksid kirikuteendrite ülewälpidamiseks?

Kes selle poolt on, tõstke käed üles. Selle peale tõsteti käed üles. Et kindlaks teha, kas tõesti wastasarwamist ei ole, tehti wastuproow. Kes wastu on, tõstke käed üles? Uhtegi kätt üles ei tõstetud.

Lõpuks otsustas täiskogu ühelhäälel, et seda tema ühelhäälel awaldatud soowi: kirikumaad kui rahwa ühisomandus jäägu endist wiisi koguduse kätte, usuliste ja kõlbliste elunõuete rahuldamise wõimaldamiseks, — saaks teada antud Asutawale Kogule, Saare maakonnawalitsusele ja põllutööministeeriumi esitajale Kuresaares. — Kirikumõisa päralt olevate walla- wõi talumaade tulewiku küsimuses seisukohta ei wõetud waid jäeti see küsimus esialgu lahtiseks.

Järgnewad koosoleku juhataja, protokolli kirjutaja ja allakirjutamiseks walitud liigete allkirjad“.

Koosolijaid on wist 600—800 olnud.

Kärila koguduse täiskoosolek 27. juulil 1919. a. wõttis järgmise seisukoha koguduse maade ja waranduste asjus ja palub Teid seda Asutawale Kogule ette kanda:

„Kärila ewangeeliumi luteriusu kogudus oma täiskoosolekul 27. juulil 1919. a. awaldab ühelhäälel kõigewaljemat protesti kõigi püüete wastu, mis koguduselt

tema maid ja warandusi tahawad ära wõtta, ja tahab, et ta ise oma maid ja warandusi oma äramääramise järele ka edaspidi tarwitaks.“

Järgneb Kärila koguduse nõukogu kirjatöimetaja allkiri.

„Eesti wabariigi Asutawale Kogule. Juuru ewangeeliumi-luteri koguduse nõukogu protest ja palwe.

Ajalehtedes on wiimasel ajal teated olnud, nagu kawatseks Eesti Wabariigi Walitsus kirikute päralt olewaid maid ära wõtta ja mõnele üksikule koguduseliikmele tarwitada anda. Raske on uskuda, et see sünnib, sest et rahwal niisugusest korraldusest mitte kasu ei oleks, kus rahwa enese käest ja rahwa walitsuse alt maa ära wõetakse ja mõne üksiku rahwaliikme kätte tarwitada antakse. On ju iga üksik kogudus üks osakene Eesti rahwast, kõik kogudused kokku — Eesti ewangeeliumi kirik, see on aga kaugelt suurem osa Eesti rahwast.

Eesti ajutise walitsuse poolt 15. aprillil 1919. a. kinnitatud korralduse järele on koguduste nõukogude ülesandeks muuseas ka kirikuametnikkude ülewälpdamise eest hoolitsemine. Kui maa ära wõetakse, ei tea Juuru koguduse nõukogu, kust sissetulekut saada, millest kirikuõpetajale ja köstrile palka maksta. Wabatahtlikkude annete kaudu ei tuleks mitte nii palju kokku, et nüüdsel raskel ajal sellest kellelegi ülespidamiskohast palka wõiks maksta. Kirikuteendrid, kui nad meilt palka ei saa, leiawad enestele mujalt ülespidamist, aga meie Juuru kirik jääks kinni. Ilma kirikuta ei saa aga usklik Juuru ewangeeliumi-luteri kogudus elada, sest inimene ei ela mitte ükspäinis leiwast, sellepärast awaldab Juuru koguduse nõukogu oma walijate nimel kirikumaade ärawõtmise wastu kõige waljemat protesti ja palub, et kõrge Asutaw Kogu Juuru koguduse oma kaitse alla wõtaks, et kogudusele tema kirik ja maa alles jäetaks.“

Järgnewad 18 allkirja.

„Eesti wabariigi Asutawale Kogule. Kursi ewangeeliumi-luteriusu koguduse täiskogul 20. juulil s. a. ajutise walitsuse poolt 15. aprillil 1919. a. wastuwoetud seaduse põhjal walitud koguduse nõukogu tegi oma koosolekul 3. augustil s. a. ühelhäälel järgmise otsuse:

„Selle peale waadates, et praegusel silmapilgul maaseaduse eelnõu Asutawas Kogus komisjoni ettepanekul arutamise

all on, palub Kursi ewangeeliumi-luteriusu koguduse nõukogu ühelhäälel Eesti wabariigi Asutawat Kogu maaseaduse komisjoni ettepanekut kirikumaade kohta mitte wastu wõtta ja kinnitada. Kirikumaad kõigi koguduse poolt ehitatud hoonetega nende maade peal on koguduse eraomandus, mida mitte ilma tasuta ei tohi wõõrandada. Arwab riigiwalitsus tarwiliku olewat maad, mis üle riigi poolt määratud normi on, ära wõtta, siis sündigu see õiglase tasu eest, aga õpetajale ja kõstrile jäetagu ikkagi nagu igale teisele kodanikule normi suurune maatükk tarwitada.

Kui see igapidi asjakohane ja õiglane palwe täitmata jäetaks, siis tehaks kogudustele suur ülekohus, mis rahwa seas tõsist meelepaha sünnitaks ja waljudele protestidele põhjust annaks.“ Kursis, 3. augustil 1919. a. nr. 1. Koguduse nõukogu esimees (allkiri). Kirjatoimetaja G. Karlson.

Kõiki ma siin ette lugeda ei jõua — neid on umbes 40. (N a e r.) Toon weel ette ühe lühikese.

„Asutawa Kogu liikmele härra J. Lattik'ule. Kaarma ewangeeliumi luteriusu koguduse täiskoosolek 20. juulil 1919. a., millest 6 nädala jooksul enne kogudusele teatatud sai ja millest iga koguduse liige, kes 20 aastat wanaks saanud, sugu peale waatamata osa wõis wõtta, palub Teid nõnda lahke olla ja kõrgele kogule järgmist ette kanda:

„Kaarma ewangeeliumi luteriusu kogudus oma täiskoosolekul wõtab järgmise seisukoha kirikumaade asjus: 1) kogudus awaldab ühelhäälel kõigewaljemat protesti kõigi püüete wastu, mis tahawad koguduste käest nende maid ja warandusi ilma tasuta wõtta; 2) kogudus tahab, et koguduse warandused ja maad tema oma äramääramise järele ka edaspidi tarwitatud saaksid.“

See resolutsioon on koguduse täiskogu protokollis § 8 all sisse kantud ja on alguskirjaga õige. Kaarma koguduse nõukogu kirjatoimetaja allkiri. Kaarmas, 29. VII. 19. a.“

Ma lõpetan sellega lugemise. Arwatawasti on ka wist teisi kirju kristliku rahwaerakonna rühma liikme härra Lattik'u kätte tulnud, kes kristliku rahwaerakonna esitaja oli maakommisjonis. Aga et ta meie kodumaalt kaugel wiibis ja ma temaga ei ole saanud rääkida, siis ei tea ma, palju neid tema käes on. Arwatawasti on neid kümnete kaupa weel teel

Tallinna, sest alles wiimaste nädalate sees on koguduse nõukogude walimised meie kogudustes olnud rahwuslikul, kõigelaiemal demokraatlikumal alusel, nagu seda lubas toime panna ajutise walitsuse poolt wäljatöötatud „Ewangeeliumi luteriusu koguduste omawalitsuste korraldus.“ Silma torkab kohe, et esimeses reas nende protestiawaldajate hulgas on Saaremaa wae sed kogudused, kellele nende kogudusemaa küsimus eluküsimuseks on. Ka tuletan kohe alguses austatud rahwasaadikutele meelde, et need kirjad mitte õpetajate erainitsiatiivil — algatusel — ei ole kirjutatud. Mõned õpetajad ruttawad seda teatama, sest et juba enne nende protestide ilmumist pahempoolses ajakirjanduses seda asja õpetajate poolt kardeti. Need protestikirjad Asutawa Kogu maaseaduse komisjoni eelnõu wastu on Asutawa Kogu liigetele koguduste täiskogude wõi nõukogude poolt kas otse wõi õpetajate kaudu, kes nõukogude kirjatoimetajad on, kätte saadetud ja ei tarwitse karta, et õpetajad nende kokkuseadmisel spiritus rector — juhti waim — oleks olnud. Praegune aeg ei ole niisugune, et ta üksiku isiku mõju alla end liiga annaks ja õpetajate mõju rahwaasemikkude peale ei ole nii suur ega usaldus muus asjus nende wastu nii üldine, et ainult õpetajate soow neid protestikirju oleks loonud, waid meil on siin tõsise rahwa soowiga tegemist. Seda, et Eesti rahwas oma suures enamuses tõsiselt huwitatud on kirikute wõi õigem öeldud kogudustemaadest, seda ei salga ka Asutawa Kogu pahempoolsed rühmad. Kaudsel teel on minu praegune tõendus põhjendatud selle läbi, mis minule rhs. Lattik ütles, nimelt, kui tema maaseaduse komisjoni pahempoolse rühma liigetelt küsinud, kui palju rahwast arwawad nemad niisugusel korral, kui kirik riigist lahutatakse, edasi kristliku kiriku liikmeks jääma, siis arwanud needsamad rahwasaadikud, et nende arwates 90—95%. See näitab, austatud rahwasaadikud, et teie rahwa huwisid kirikumaist ei eita, sest 90—95% on lihtsalt öeldud kogu rahwas, kelle esitajad meie siin oleme ja kelle soowisid meie peame tähele panema ja täitma.

On selle wastu siitsamast paigast waieldud, et rahwas kristliku rahwaerakonna waadet maaküsimuses õigeaks tunnistab, põhjendusega, et ta oma hääled mitte nr. 6., waid nr. 2. ja 3. on andnud. Nii lihtsalt põhjendada ei wõi. Juba sel-

lepärast mitte, et siin kaks asja on ära segatud — wist küll mitte tahtmisega — see on rahwa arwamine maaküsimuses üldse ja rahwa arwamine kogudustemaade asjus. Meil on siin kahe asjaga tegemist. Nimelt oli rahwa arwamine üldises maaküsimuses nr. 2. ja 3. poolt, sest et see mitte koguduste endi maade kohta ei käinud, kuna see kirikumaade küsimuse juures aga nr. 6 poole kaldub. Et aga walimisel keegi oma häält kahele poole anda ei saanud, siis ei näita nr. 2. häälte saamine weel mitte seda, et sellega kogudustemaade wõõrandamist soowitakse. See põhjendus siis, et üldisest hääletamisest wõiks järeldada leigust kogudustemaade kohta, ei küüni mitte, et kogudustelt nende maid wõõrandada. Täna on Asutawa Kogu liigetele dokumentaalselt nende protestikirjade läbi põhjendatud, et kogudused oma maade wõõrandamist ei soowi. Ma sõندان küll tõendada, et wõõrastamine ja pahan-dus maaseaduse komisjoni kawatsuste üle kogudustemaade kohta neis protes-tides õige terawalt kuuldawale tuleb. Seega siis: niisuguste „erakondlikkude“ momentidega ei tohiks tõsisel küsimuses, nagu see maaküsimus, üldse mitte ope-reerida.

Kui soowitakse seletust rahwahääle-tamise kohta kuulda, mispärast rahwas nii wähe hääli on nr. 6 andnud, ilma et see kirikumaa küsimust puudutab, siis nimetan ma põhjust, mis hoopis tõsisem on. Esimesel kohal seisab umbusaldus õpetajate wastu. Iseäranis maal tuleb see hääletamisel otsekohe nähtawale. Linnas on see teistwiisi olnud, sest siin on nr. 6 häälte arwuga nii mõnegi suure rühmaga wõistelda wõinud. (Wahel-hüüe: Kuidas see maaseadusesse puutub?) Nii siis nr. 6 wähenegi hääle-arw ei põhjene mitte rahwa leiguse peal kiriku wastu, waid umbusalduses õpetajate wastu. See on jälle kaks iseasja. Umbusaldus aga on tõesti põhjendatud — ei ole waja 700 aastat tagasi minna, waid ainult üks aasta okkupatsiooni ajani wõi jälle 13 aastat tagasi — 1906. a. — kus ma siinsamas saalis selleaegses kuber-mangu nõukogus Eesti koguduste esita-jana meie maa õpetajate esitaja wastu koguduste huwide eest pidin üles astuma, koguduste organisatsiooni küsimuste pu-hul. Tol korral oli see küll ilma tagajär-gedeta, aga ma tahaksin loota, et üles-anne, mis mul nüüd ewangeeliumi kogu-duste, ja ma tahaksin öelda ka teiste ko-

guduste poolt on tehtud, täna 13 aasta pärast paremaid tagajärgi kannaks.

Waadake, austatud rahwasaadikud, umbusaldus õpetajate wastu wõis mo-ment olla, mispärast rahwas oma mõt-teid kirikumaade küsimuses ei wõinud walimistel nõnda awaldada, nagu praegu sünnib. Sest tõesti, ilma põhjusega on kristlik rahwaerakond ära waheta-tud meie maa õpetajate seisusega. Suu-remale osale oleme meie ja meie pro-gramm poliitiliselt ikka wist 2 pahest ainult wäiksem pahe olnud. (Hüüe pa-re-malt poolt: Waewalt!) Ja kui nüüd teile, austatud rahwasaadikud, juba 5 kuud pärast okkupatsiooniga proteste tuleb meie koguduste poolt, siis palun arwesse wõtta, et meil tegemist pole ki-hutustööga, waid et siin awaldub wabaks saanud rahwa tundmine. Kui rahwas teab, et see nende eneste, tema oma warandus on ja ta oma tegemine, siis astub tema ka üles oma warandust kaitsma.

Meie kogudused on uue walimissea-duse läbi, mis kogudustele elu juhtimist kätte annab, nagu pikast unest ärganud. Nüüd hakkawad nad toibuma ja selle ta-gajärg saab olema iseteadlik wärske usu-line elu, mis awaldub kombelise jõuna meie noore riigi loomises. Seda jõudu ärgu põlaku Asutaw Kogu mitte ära. Selle usuteadlikkuse esimesi awaldusi oleme praegu nendest protestidest kuul-nud. Kui meie arwesse wõtame, kuidas-wiisi Soomes koguduste huwisid mitte ei ole kitsendatud, ja kui isegi Saksamaal sotsiaaldemokraatia fraktsioon wõimaluse leidis kirikliku erakonnaga kokku lep-pida sel alal, et kiriklikult erakonnalt neid elunõudeid mitte ära wõtta, mis temal elu aluseks tarwis on, siis peab see tea-taw hoiatus olema Eesti Asutawale Ko-gule. Eesti Asutaw Kogu wõiks seda teada, et Eesti rahwas kristlikku kirikut weel armastab ja ta poole hoiab ja selle-pärast, et ta nii mõõdukas on, isegi halbu esitajaid hea asja pärast sallib, kuid oma õigusi oma waranduse kohta ei taha nad mitte kaotada. Minu kohus on protestee-rida siin awalikult, ma olen protesteerinud siin okkupatsiooni ajal sinodis ja igalpool, ja sellepärast tahan seda ka siin teha. Ei wõi mitte öelda, et meie kogudused oma nõudmistes pole mitte mõõdukad olnud. Nad on liiga alandlikud. Nad on harjunud, et neid käsutatakse ja sellepärast ei asu nad oma huwide kaits-misele mitte täie iseteadwusega. Kui

neile rõhuga öeldakse, nagu mittingutel: „kirikumaad tulewad ära wõtta“, siis lööb rahwas kartma, „kes siis tohib wastu olla?“ Ja kui weel ajalehes lugeda on, et mõelge, Asutawa Kogu maakommisjon on seda heaks arwanud tasuta koguduste maid ära wõtta, siis nad ütlewad: „Tohoh, wõi tasuta, mis liiga see liiga“. Ma olen kuulnud, et ühes koguduses, kus selle protesti kokkuseadmisega tuliselt waimustatud oldi, pärast kahtlust awaldati, et kas neid sellepärast mitte wangi ei panda, kui nad ehk Asutawa Kogu tahtmise wastu protesteerida tahawad. Minu poolt ettepanud protestid on mõõdupuud koguduste arwamise kohta ja nendes kõigis on toonitatud, et kogudustelt nende maid mitte ära ei wõetaks. Silmas pidades, et kogudused mitte karwawäärt vähem kogukondlikud asutused ei ole — sit venia verbo! —, kui mõned teised asutused, nagu linnad, heategewad asutused ja muud, kellele maad alles jäetakse, kas on see siin tõeste paljunõudlik, kui nendele nende maade allesjäämist nõutakse; kuid ometi käib punase lõngana neist protestidest läbi, et maid siis vähemalt mitte ilma tasuta ei wõetaks.

Siin wõib ju ekslikule arwamisele tulla, et seda parandada wõiks, kui § 12-le, kus wõõrandatawate maade tasuküsimusest jutt on, paranduse teen. See tasunõudmine on ainult koguduste ultima ratio — wiimane abinõu, tahaksin öelda, wiimane hädakisa. Kogudus lepib sellega, et kui juba wõõrandatakse, siis vähemalt mitte ilma tasuta. Meie koguduste iseteadwus on noor, nad ei julge täielt wälja öelda, mis nad soowiwad ja on hädakorral walmis vähemaga leppima. Wiga seisab selles, et meie kogudustele ennem ei antud enesemääramise õigust, mille tagajärjel kogudused oleksid elufaktorina ka meie riigi rajamisel esinenud; see wiga tasutakse kogudustele enestele kätte. Kahju, et siin kirikuesitus üksi ei kannata, waid ka terwed kogudused temaga. Ma paluksin, austatud rahwasaadikud, seda meeles pidada! Ärge laske endid wihast senniste kiriku juhtide wastu juhtida ühes asjas, mis kogudustesse puutub. Wiha ärge olgu üldse mitte seaduseandja, waid heatahtlikkus ja õigus.

Meie teame missuguseid seadusi wiha tsari ajal on teinud. Nad ei ole kellelegi kasu saanud. Nad on elu kammitsasse pannud, rahulikku kultuuri edenemist takistanud. Nende tagajärg on Wenemaal ülewoolaw hullustus. Mõõdukale Eesti

rahwale ei meeldi see ja sellepärast, et ta mõõdukas on, suudab ta oma riigi rajamisele asuda. Mõõdukust on minu arwates ka kiriku küsimuste lahendamises waja, milles igatahes praegusel ajal suured rahwahulgad huwitatud on. Ja kirik ei ole mitte riigiwastane, ei ole wastane ka meie noorele wabariigile, waid ma usun ja loodan, et ta saab temale kombeliseks toeks. Ja ma loen seda mõõdukaks, kui kristliku rahwaerakonna pinna ees, mis kirikumaade küsimuses vähemalt kindlasti rahwa soovidele wastab, ja et enne, kui § 12 all tasuküsimus arutamise alla tuleb, selle paranduse teen, et wõõrandamise alla ei kuulu linnade ja heategewate asutuste ning koguduste maad ja warandused, sest kõigist ettelõetud protestikirjadest on näha, et kogudused ise soowiwad määrata, mis maaga saab — kellele ta teda tarwitusele annab. See ei oleks aga mitte wõimalik, kui maa, olgugi tasu eest, temalt ära wõetakse, sest kogudus tarwitaab maad ja ei mitte üksi tasu.

Tahan üksikasjalisi põhjendusi ette tuua. Need põhjendused on lihtsad ja selged. Tänuwäärilisel wiisil on esimesel lugemisel kahjutasu küsimuses maaliit ja rahwaerakond meie seisukoha kaitsmisele asunud. Et ma alles lühikest aega Asutawa Kogu liige olen, siis ei tunne ma nende seisukohta mitte selle paranduse kohta. Protestikirjad, mis ette lugesin, põhjendawad selgesti, et kogudused enesemääramist soowiwad ja otse tungiwalt tarwilikuks loewad, et maa koguduse omaks jääks. Üldse paistab aga protestikirjades silma ühine waade ja põhjendus, mis kõigil kogudustel ühine on. See näitab, et elu ise oma tarwidustega neid põhjendusi dikteerinud on. — Kui ma üksikasjalised põhjendused kõrwale jätan, mis mõnda üksikut kogudust puudutawad, ja wäljawõtte teen üldiselt, siis jääks 3 põhjendust, mille wastu wõimatu on silmi kinni pigistada. Esiteks õiguslik põhjendus. Kirikumaad ei ole mitte õpetajate maad wõi eraomandus, waid on koguduste maad. Saaremaa Jaani kogudus paneb selle peale rõhku, kui tema prowintsiaalseaduse § 945 tsiteerib. Selles paragrahwis on öeldud, et kirikumaad on ainult antud õpetajale zum Nutzungseigentum, on nüüd „dominium utile“. Ülemwõim omanduse asjus on kihelkonna käes, aga mitte õpetaja käes. Ja kui nad ka õpetaja eramaad oleksid, nagu seda pahempoolsed oma ajakirjanduses on se-

letanud, siis ei peaks neid ometi mitte wõõrandatama, kui nad sellesama maa-seaduse põhjal alla normi suured on — alla 150 dessatiini. Ja tõepoolest on kõik koguduste maad alla seda normi, ainult Kursi kogudusel on rohkem. (Pare-malt poolt: Kui palju tal on?) Sellel on 180 dessatiini. Aga wõetagu seda arwesse, et meie uuel ajal elame, ja praegu rewolutsiooni kasusid saawutame. Ja sellest seisukohast arwan ma — ja ma usun, see maksab ka teie juures — (Naer), et kogudused oma maid oma elutarwidusteks wõiwad määrata iseseis-walt ja et nad kindlasti seda teewad. Selles ei wõi kahtlust olla, sest protesti-kirjad ütlewad selgeid sõnu, näiteks Kaarma koguduse protest. Ja kogudused kasutawad neid maid tõesti koguduse heaks, ka siis, kui nad nendest maadest kirikuametnikkudele ülewapidamist anna-wad, sest koguduste ametnikkude üles-pidamine on koguduse asi, ja kergitus, mis sel alal luuakse, tuleb kogudustele heaks, kui suuremale kogukondlikule asu-tusele. Sellepärast on tal ka õigus nõuda, et neil maadel, mis kingitud on, wõi mis koguni ostedud on — talumaadest ma nüüd ei räägi — kogudusele määramise õigus jääks.

2) Majanduslik põhjendus. — Ei ole kirikumaa-de täielikul wõõrandamisel mitte riiklikku tähtsust. Ma ei ole maa-küsimuses mitte asjatundja, aga lihtne mõistus näitab juba teed. Nagu rahwa-saadikutele wõrdluseks kätteantud sta-tistika arwud näitawad, on kirikumõisaid, nagu öeldakse — õigem oleks öelda kiri-kumaad — Eestis 105. Neil 105 maalapi-kesel on kokku põllumaad 4.126 tiinu, niidumaaga kokku 12.749 tiinu ümmarguselt, ja metsa ning kõlbmata maaga — 17.749 tiinu — see oleks iga kiriku kohta 40 tiinu põllumaad. Üldse on Eestis suurmaapida-jate põllumaad, mida wõõrandada wõib, 2.060.749 tiinu wõi wõtame põllumaad 1.016.608 tiinu, metsaga ühes umbes 1.800.000 tiinu. Wõrreldes suurpõllupida-jatega, on kogudustel $\frac{1}{120}$ osa kõigest sellest maast, mis wõõrandada wõib, $\frac{8}{10}\%$, seega mitte ühte terwet protsen-tigi. Mis tähendaks see wäike osakene kogu maa ees, mida wõõrandada wõib. Ja weel edasi. Põllutööministeeriumi ametnik härra Lehtman'i arwamise jä-rele tuleks põllumaad anda 9 tiinu pere-konna peale, teise maaga ühte arwatud 25 tiinu iga perekonna peale, kellel um-bes 4—5 perekonnaliiget on. Selle järele,

kas üksi põllumaid wõi ka teisi maid koos, tuleks wälja, et nendest maadest saaks harimiseks umbes 460 perekonnale. Kiri-kuteenijatele aga, kes riigikodanikud on, umbes 2.300 inimesele jätkuks sellest maast. Meie peame koguduste peale rehkendama 400 perekonda: õpetaja, abi-õpetaja, köster ja siis on mitmes kihel-konnas 1—2 abikirikut, kus ka köstrid on, ja siis weel teised kirikuametnikud. (L. Olesk, tõer.: Kirikumees. Wahel-hüüded: Sulased ka weel.) Et kirikuametnikud ise töötawad, on teada, ja on palju köstrid, kes kui põllumeeste-seltside esimehed ja kui tublimad rahwa-majanduse tõstjad tuntud on. Ilma maa-pidamiseta ei oleks meil mitte wõimalik olnud tarwilikka kogemusi koguda. Tei-seks: see ei tee õpetajatele mitte kahju, kui nad põlluharija rahwa keskel elawad ja töötawad, et nad ise tegelikult selle töö raskust tunnewad. Nii näib, et kogu-duste maade wõõrandamine majandus-likkudel põhjustel nende wäikeste lapi-keste suuruse pärast riiklikult mitte õigus-tatud pole. Õiguse mõttes tuleks waba Eesti kodanikkudele maad anda, see sü-nib koguduse heaks, see on rahwa heaks.

3) Moraalne põhjendus. Kolmas põhjus oleks moraalne põhjus, miks meie kogu-duse maid ei tohi wõõrandada; need maad on kogudustele ammust ajast kingitud, ju aastasadade eest, nende usulise elu tõst-miseks, aga ka koguduste elu kergendu-seks. Need maad on waesematele kihti-dele wõimaldanud tröösti ja kinnitust maksuta saada; sellest peaksid waese-mad kihid koguduste maade wõõranda-misel mitmeti ilma jääma. Kas see kom-beline on waesemate elanikkude wastu? Meie teame, et need ringkonnad paremad ja usuliselt elawamad on ja nad tarwita-wad kirikut rohkem. Ka on meie kogu-dused õiguslikult kokku kaswanud sel-lega, et need maad kirikumaad on. Kui need nüüd ära wõetaks, jääks kogudus-tele tunne, et siin ülekohut on tehtud. Miks peaks see moraalne süütundmine, mida Asutaw Kogu maade ärawõtmise läbi sünnitaks, rahwa hinge peal lasuma, sellega wõiks Asutaw Kogu koguduste tänu ka selles küsimuses enesele wõita.

Ma lõpetan. — Siin on koguduste maade wõõrandamise eest mitmed põh-jused ette toodud esimesel lugemisel. Nad kannawad enamasti kõik poliitilist laadi. Kui need poliitilised põhjused üt-leme endistel oludel ka mõõduandwad ehk wõisid olla, uutel oludel, millele

meie kogudused nüüd on rajatud, ei maksa need põhjendused mitte enam. Wiha ei tohi seaduseandja olla, — ja kui teie õpetajaid tahate nuhelda, siis ärge nuhelge kogudusi. Loodan, et tulevikus õpetajad rohkem küüniwad ka rahwalikkudele soowidele.

Neil põhjendustel, mis rajuwad meie koguduste täiskogude ja nõukogude otsuste peale, olen julgenud seda parandust teha. Ma loodan, et meie kogudused selle parandusega seatakse ühte ritta heategevate asutustega. See ei ole minu arwates mitte liig suur nõudmine, sest meie kogudused on liha meie lihast ja luu meie luust, rohkem weel kui linnad. Selle ettepaneku wastuwõtmisega leiab aga Asutaw Kogu minu arwamist mööda laialiste rahwahulkade poolt tänu ja lugupidamist. Kui selles küsimuses weel tahaks kahelda, kas see tõesti rahwa arwamine on, siis wõiks igal ajal rahwahääletamise ette wõtta. Ma tänan siin maaliidu ja rahwakerakonna asemikka, kes ju esimesel lugemisel koguduse maade eest tasuandmist nõudsid. Siiski ei tahaks ma ka tänu ütlemata jätta referendile selle eest, et ta oma etteheitega meid on wirgutanud üles astuma ja koguduse kasusid kaitsema. Kuid wist oleksime seda ka isenesest teinud. Kui ma temalt midagi tohiksin paluda, siis seda, et ta mõjuks ka oma fraktsiooni liigete peale, et nemad selle paranduse eest hääletaksid. Ja weel, pahempoolsetelt rahwasaadikutelt, kes otse on rahwa keskest siia tulnud, loodan mina ja loodawad meie kogudused, et nad selles tõesti rahwaküsimuses selle paranduse poolt hääletawad. (Naer ja w a h e l h ü ü e: A a m e n !)

L. Olesk (töer.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! Suure huwitusega kuulasing Asutawa Kogu liikmed r h s. Kapp'i kõnet. Pean ütleva, et mind rohkem huwitas selles kõnes see, mis tema ütlemata jättis. Nimelt on ju terawaid wastuwaidlemisi maareformi wastu ette toodud ja katsutud näidata, et kas õiguslik alus puudub, wõi majanduslik nendel, kes seda maareformi niisugusel kujul tahawad läbi wiia. Tõtt öelda, midagi tõsist selle maaseaduse wastu ette tuua ei saa. Kui tema wastu midagi ette tuuakse, siis on selle taga oma isiklikud kildkondsed, seisuslikud hurwid wõi raha. Rahwahuwide nimel ei ole mitte räägitud seda, mis akl. Kapp kirikumaade wõõrandamise wastu ette tõi. See näitab, et meie maa-

reformi wastu waielda saab mingisuguselt kitsalt isiklikult wõi seisuse waatepunktilt, sellepärast et sellel seisusel on maad ja need seisuse maad on hädaohus. Et kogudusel nende tarwitamise õigus on, see ei muuda mitte palju asja. Meie teame, et pastorid ikka on härrasmehena selle maa peal elanud, mis neil tarwitada on. (W a h e l h ü ü e: P i d i d k a ! N a e r.) Mis nüüd puutub sellesse, et siin proteste ette kanti ja et neid rohkem ette on tulnud, kui akl. Kapp ette kandis, siis ei wõi see kedagi erutada, sest meie oleme ju ajalehti lugenud ja teame, et iga waimulik oma kogudust üles on kutsunud, et ta protesteeriks ja palju tegelikumaks saaks, kui nüüd üksik kogudus ja koguduse nõukogu on läinud.

Kui meie ajaloos tagasi waatame, kas kaugemasse wõi lähemasse minewikku, siis näeme, et igalpool waimulik seisus oma eesõigusi on katsunud suure wisaadusega kinni hoida ja ei ole mingisuguste abinõude tarwitamise eest tagasi kohkunud, mis neile toeks oleksid wõinud olla. Meie ei pruugi kaugemale minna, mäletame ainult 15 aastat tagasi, kui Prantsusmaal läbi wiidi kiriku riigist lahutamine. Teame siis kõik, kes sel ajal ajalehti lugesid, et seal kunni weriste kokkupõrkamisteni läks. Usklikka elemente kihutati üles, sest et nemad aru ei saanud, kelle tööriistaks nad pidid olema. Kui nüüd meie asi nii kaugele ei lähe, siis tähendab see ühte, et meie õpetaja kui ka waimulik seisus juba sideme oma koguduse wahel on kaotanud ja meie wõime selle üle ainult rõõmustada. Nii kaugele kõigi kutsete ja kihutuste peale waatamata meie kogudused ei lähe, et nemad seal, kus asi seaduslikku käiku wõtnas on, wägiwallaga wastu astuksid.

Mis puutub sellesse, kas kirikumaid wõõrandada wõi mitte, siis pean ma ütleva, et need põhjendused, mis akl. Kapp ette tõi, wist mitte seda ümber lükata ei saa, mille põhjal Asutawa Kogu enamus sellel alal seisukoha on wõtnud. Kui meie mäletame kõik need aastad, kus Asutawat Kogu ette nähagi ei olnud ja kus maareformist midagi ei teatud, oli rahwas ühelhäälel selle poolt, et kirikumaad tulewad ära wõtta. Et selles asjas nüüd midagi muutunud oleks, seda ei wõi aga mitte öelda. Ei ole mingit muud põhjust, mis rahwa seisukoha selles suhtes teisele alusele oleks wiinud, ja kui nüüd need kogudusewanemad teisi otsuseid teewad, siis wõin ma öelda, et need kogudusewane-

mad rahwawaimu mitte ei awalda. Pastor Kapp nimetas siin, et koguduste koosolekutel 6—800 inimest olewat olnud, mina tean aga, et see Tallinna linnas on olnud, aga mitte maal, sest 15—20 tuhandeliste liikmeliste koguduste poolt on kõigest mõned kümmed kokku tulnud ja on ka teada, et kui waldades kirikuwanemaid waliti, siis waliti sinna niisuguseid mehi, kes õigust öelda mujale ei kölbanudki. (Naer pahemal pool ja keskel.) Ka on see teada, et meie talumehel kirikuelu wastu wähe huwi oli. Nii kaugele oli waimulik seisus talumehe huwidest maha jäänud. Ja meie ei saa wist praegu öelda, et see õige ei ole. Meie teame näiteks Liwimaal kirikhärrat Gustaw Punga ja praost Jürman'i (Wahelhüüe paremalt poolt: Õpetaja Reiman oli kah!) — walgeid wareseid tuleb ka ette, armas Päts! (Wahelhüüe paremalt poolt: Ei maksa nii äärmiselt wõtta!) Ma ei wõta ka äärmiselt, aga kui ma ei eksi, siis ei ole õpetaja Reiman'i kirikumõisas praegu ka mitte keegi teine, kui von Mikwits. Ja kui meie nüüd waatame, kust need maad on saadud, siis wõime öelda, et need maad mitte ei olegi koguduste maad, waid need on kingitud üksikute patroonide poolt, ja kui nad on kirikule kingitud, siis ei ole kogudus selle juures mitte kõigewähematki teinud, et omale warandust luua ja omale maad soetada, waid see on tulnud sealt poolt, kus kiriku peale ei ole waadatud kui asutuse peale, mis hingelu tarwidusi täidab, waid kui teatawa teendri peale, ja et seda alalhoidlikkuse teendrit on tahetud toetada, siis on selleks otstarbeks kiriku waimulikukudele maid tarwitada antud. See on pea igalpool nõnda.

Minu teada on Eesti wabariigis 2—3 kirikul ostetud maad. Ühtlasi teame, misuguste abinõudega kirikumõiskogudes kihutustööd on tehtud, et nad maareformi wastu protesteeriksid, kui kirikumaid peaks ära wõtma hakatama. Nii palju, kui mina kirikuõpetajate kirjatöid silmanud olen, ei räägita seal mitte sellest, et maareformi läbi kirikumaad wõõrandatakse, waid seal räägitakse kiriku waranduste ärawõtmisest. Maa, mis kirikumõisate all on, ei ole mitte kiriku warandus, waid see on riigivarandus, mis kogudustele tarwitada on antud. Ja ma arwan, et kogudusel, kui nende õpetajad mitte enam häärmest ei mängi, waid et nemad nende keskel elaksid kui sõna

teendrid, nagu nad armastawad öelda, et selle läbi koguduse elu wõiks terwendatud saada, ja et koguduste ja õpetajate wahekord niisugune peab olema, et sellest koguduse liikmed teatawat meeleülendust wõiksid saada. Wõib olla, et kui kirikumaad sinna tagasi lähewad, kust nad on tulnud — riigi kätte ja riigi läbi rahwa kätte tema otsekoheks tarwiduseks, et siis kirikuõpetaja ja koguduseliigete wahekord palju parem saab olema; kirik jäägu ainult kirikuõpetaja sisemise misjoni jaoks. Meie waatame asja peale ainult riiklikkude huwide seisukohalt, ja on tarwis see, mis isegi akl. Lattik oma põhiseaduste peajoontes wälja ütles, et kirik riigist lahutataks. Seda tahame meie ka. Selleks on tingimata tarwis, et kirik mitte waranduslikult riigist ära ei ripu. Kogudus peab olema waba, kes iseenese peal põhjeneb ja kes iseenese jaoks tarwilikku jõudu peab hoidma, aga mitte wäljaspoole mõne teise meelsuse ülespidamiseks alust andma.

M. Neps (sd.): Akl. Kapp põhjendas oma kõnet, see on nimelt kirikumaade jätmist, peasjalikult nende protestidega, mis kohtade pealt on saadetud; lõpul alles tähendas ta muuseas teiste põhjuste peale, mis selle kasuks räägiwad, et kirikumaad kogudustele edasi peaksid jääma. Kui nüüd on aluseks wõetud protestid kohtade pealt, siis pean ma ütleva, et on toodud neid kõigerohkem sealt imedemaalt, Saaremaalt, nimelt protestid Kaarma, Jaani ja Kärla koguduste poolt. Ma pean ütleva, et just nende kirikute ümbuskonna rahwas energiliselt on nõudnud kirikumaade wõõrandamist ja rahwa kätte jagamist. Mina isiklikult wõin seda öelda, et just Jaani ja Kärla kihelkondade maatameeste poolt tormi joosti maakonnawalitsuse peale nõudmisega, et kirikumaad wõõrandamisele ja jagamisele tuleksid. (Wahelhüüe paremalt poolt: Mis usku Teie olete?) On täiesti loomulik, kui tähele panna, mida ka akl. Olesk tähendas, et need, kes kirikumõiskogudes isturwad, jumalakartlikud talutaadid on, kes maareformi teostamisest õige wähe huwitatud, sellepärast on need protestid wäga arusaadawad.

Kui omal ajal erakonnad Asutawa Kogu walimiste eel kihutustööd tegid ja maareformist rääkisid, siis just üks nendest õpetajatest, kelle koguduse poolt ka protest on tulnud, algas oma kihutuskoosolekut sõnadega: Kui Jehoowa ei

ehita koda, siis kojaehitajad näewad waewa ilma asjata. Seal toonitati muidugi seda, et ka Eesti riigihoone ehitamisel waimulik seisus esitatud peab saama, peab osa wõtma sellest kristlik rahwakerakond. Kui seda mitte ei ole, siis ei tulla sellest Eesti koja ehitamisest midagi välja. Kuid oli siis juba selge, et tagasihutawaks põhjuseks polnud mitte kristlikud huwid, waid kirikumaade hädaohtlik seisukord, ja kui selle peale tähendati, siis peeti seda alatuseks ja hüüti: Need on alatud wastuwaidluse abinõud. Kuid tänane kõne tõendab, et see pahempoolsete poolt mitte alatus, waid tabatud tõde oli.

Et kirikumõisate maad wõõrandamise alla tulewad, nähti juba enne Asutawa Kogu walimisi, ja sellepärast oli tarwis kihutustööd teha nende maade kaitsmiseks. Kui nüüd nähakse, et see ei aita, wõetakse tarwitusele teine abinõu, nimelt tehakse kogudustes kihutustööd igasuguste protestikirjade sepitsemiseks. Kui õpetaja Kapp'i poolt tähendati, et Asutawa Kogu teguwis maade wõõrandamisel olla wihawalamine teatawa kihi, see on waimuliku seisuse peale, siis ütlen ma, seda ei taha meie mitte teha. Meie seisukoht on sarnane, nagu eelnõu § 21. ette nähtud, see on, et maad antakse ainult nendele, kes seda tegelikult ise hariwad. Tehtagu see selgeks, et meie õpetajad tegelikult põlluharijad on, siis alles wõidakse meie poole pöörata ja öelda: teie pole järjekindlad, maad ühele harimiseks annate ja teisele mitte. On ju täiesti selge, et maad ei saa see, kes seda tegelikult ise mitte ei hari. (K. Päts, maak.: Aga kuidas lugu 150 dessätiiniga?) Ega Teie, härra Päts, ometi ei taha, et ma iga paragrahwi kohta oma arwamist siin peaksin praegu awaldama. Meie erakonna liikme Jans'i poolt on juba öeldud, et meie mitte ei tunnista õigeks, et landstelledele 150 dessätiini põllumaad jääks. Waid peab olema 150 dessätiini üldse maad, sest see on ligikaudne norm, mida üks perekond oma tööjõuga ära harida wõib. (Wahelhüüe pahemalt poolt: O hoo!) Selles maaukis on, wõib olla, ainult 40 dessätiini põldu, näiteks wõiksin tuua Saaremaa talu, kus 70—80 dessätiinilises talukohas waewalt 10 dessätiini põldu on. Suurem osa on karja-, heina- ja kõlbmata maa. Nõnda oleks põllupind õige väikene, kogu maatüki suuruse juures, ja ma ei leia mitte, et siin wastupidine seisukoht

kaitstud oleks. Toonitan veel kord, et meie tahame maad anda ainult sellele, kes teda ise harib, aga mitte sellele, kes teda välja rendib. Ja sellepärast leian ma, et sarnane seisukoht, nagu seda härra Kapp kaitseb, täiesti wastuwõtmatu on.

A. Kapp (krst.): Ma pean tähendama härra Olesk'i kõne kohta, et tema minu kõnele mitte küllalt põhjendatud arwamisi wastu ei toonud, ainult wastumõtelmisi. Näiteks wõin ma öelda, et rhs. Olesk on paljuid asju tõendanud, mille tõenduseks tal selgeid fakte pole. Selgesti on teada, et elawasti osa on wõetud kirikute nõukogu walimistest, nimelt läbi-segmini igalpool 500—600 inimest. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Tooge näiteid!) Ma ütlen, igalpool. (Müra; pahemal pool korduwad hüüded: Näiteid, meie tahame näiteid.) Ma ütlen juba, et igalpool. Ma wõin teile ka selleks nime-tusi tuua, et mõnel pool veel isegi 700 walijat on olnud. Meie nõukogude walimisseadus on samuti nagu riigi walimisedki demokraatlikul alusel. Pole ka õige, et ainult wanad taadid walimistest osa on wõtnud, waid noored elujõulised, täiskaswanud inimesed. Kui see osawõtmine wähene oleks, wõiks seda seletada kitsendustega, mis meile kahel aastal wõimalikuks ei teinud oma mõtteid wabalt awaldada. Ma tahaksin oma wastuses just selle peale rõhku panna, et meil praegu mitte enam need olud ei ole, mis enne. Meie kogudused on ka wabaks saanud ja nõuawad, et nad kirikumaade wõõrandamise asjus oma sõna öelda wõiksid. Pean tähendama, et meie koguduste maad tõesti nii wäiksed on, et nad waewalt wõimaldawad kõigile kirikua-metnikkudele korralikku majapidamist. Sellega langeb juba wõõrandamise põhjus iseenesest ära.

J. Reinthal (rhw.): Maareformi läbiwiimise ja tulewiku sihtide kohta tekiwad lahkarwamised selle üle, kuidas tähendatud reformi kõigeparemini ja kõigekasulikumalt teostada. Reformil on mitu külge, mis arutamist tahawad, kuidas neid rahwa majandusliku ja poliitilise elu suhtes kõigeparem oleks korraldada. Kui ma siin maaküsimuse asjus sõna wõtan, siis tahaksin veel kord toonitada seda, et karta on, kui meie selle hulga maad korraga üle wõtame, et siis meie asjakohast korraldust tarwilikult ruttu

luua ei suuda, ja maksukoorem suuremalt osalt väikemaapidajaid raskesti rõhuma hakkab. Ma luban enesele tähendada mõned faktid selle kohta.

Ida-Harjumaal on nimelt üks ülewõetud mõisa, mille kohta kohalik wallawalitsus alati kaebab, et see mõisa oma naturaalkohustusi kunagi ei täida. Kui on tarwis küüdikorras käia, wallahoonete tarwis puid wedada jne., siis jätab ülewõetud mõisa walitsus wallawalitsuse sellekohased nõudmised täitmata. Teine selle sarnane protest tuli Lääne-Harjumaalt ühest wallast. Seal wallas on kaks ülewõetud mõisat, ja protest on wallanõukogu poolt kokku seatud. Wallanõukogu protesteerib nimelt selle wastu, et seal ülewõetud mõisad mingisuguseid wallakohustusi ei täida, maksusid ei maksa, ja rekwisitsiooni korral ei ole seal ka mitte midagi saada. Kui meie tõsisemalt järele mõtleme, et kui meie wõtame siin kõik mõisad ühekorraga riigi omaks, ja kui on tarwis riiki üles ehitada, kust siis need maksukoorma kandjad tulewad? Praegune väikeomanikkude klass on nii palju andnud, kui ta on wõinud; peab tunnistama, et nad on kaunis heatahtlikult wastu tulnud. Sest kui üldine wastupüklemine oleks olnud, kas oleks meil sunniaparaati jätkunud nende kohustamiseks? Aga just oskamatu majapidamine, just ülekohtune majapidamine wõib nad tõesti wastu püklema panna. Ja selle tagajärjel wõib meie riikliku elu juhtimine suurte raskuste ette sattuda.

Juhataja A. Rei: Sõna on rhs. Ast'il. Ei ole saalis. Sõna on rhs. Tõnisson'il. (Wahelhüüded: Lõpetada täna! Waheaeg teha!) Kas keegi rahwaesitajatest teeb kindla ettepaneku waheaja kohta wõi lõpetamise kohta?

J. Jans (sd.): Ma arwan, wõiks waheaja teha.

J. Wain (sd.): Nüüd on selle paragrahwi juures terve päew räägitud, ja kui Asutaw Kogu tahab natukene puhast õhku hingata, siis meie ei jõua sellest paragrahwist üle, ja sellepärast siis wõiks koosolekut praegu jätkata.

Juhataja A. Rei: Rhs. Wain räägib waheaja määramise wastu. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on waheaja määramine tagasi lükatud. Lõpetamise ettepanekut ei ole tehtud.

J. Lõo (rhw.): Ma juhin selle peale tähelepanu, et kiirkirjutajad on wäsinud, ja teen ettepaneku koosolekut lõpetada. (Wahelhüüded: Ei ole.)

Juhataja A. Rei: Nagu kuulda, ei ole kiirkirjutajad mitte weel wäsinud. (Kiiduawaldused pahemal pool.) Sõnasoowijaid ei ole; panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on tagasi lükatud koosoleku lõpetamise ettepanek.

J. Tõnisson (rhw.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Täna maaseaduse eelnõu teisel lugemisel Eesti maauuenduse põhijooni arutades, on siin ühte kui teist mõtet algatatud, mis selle maauuenduse teostamise juures tuleks silmas pidada, aga ma julgen siiski sõna wõtta selleks, et seda küsimust pikemalt walgustada. Kas asi igawaks on läinud wõi mitte, see ei ole Asutawa Kogu juures tähtis, waid tähtis on, et meie sellele tõsidusele jõuaks, mida maauuenduse otsustamine nõuab. Kuid kas on asja tõsiselt kaalutud? (Wahelhüüded: On juba ammu räägitud, lähme kohwi jooma.) Kui meie siin ainult sellest kõneleme, et tahetakse maauuendusega suurmaapidamist kõigepealt likvideerida, et tahetakse teatawal määral wõimalustmööda tabada neid, kes on meie noore riikluse wastu, kui tahetakse neid tabada, kes on kasutanud suurmaapidamist selleks, et maksma panna isennast ja oma wõimu suurte rahwahulkade kulul, siis wõib see tõesti niinimetatud „poliitiliste silmapilkude ehk momentide“ tähendust nii elawaks teha, et selle peale iseäralikku rõhku pannes muud asjaolud kõrwale jäetakse. See oleks aga hädaohtlik, sest kas nüüd meie tahaksime seda tunnistada wõi mitte, maauuenduse lahendamise ja teostamisega otsustatakse ära meie rahwa lähem tulewik. (Wahelhüüded: Õige!) Siin ei ole meil mitte ainult poliitilise küsimusega, waid siin on rahwuspoliitilise küsimusega tegemist ja teiseks rahwusmajandusliku küsimusega. Oleks tarwis, et meie siin selle põhipanewa küsimuse juures kokku wõtaksime kõik mõtted ja jõu, et... (Wahelhüüded: Oleme ammu mõelnud, kahju, et hiljaks jäite!) Kui nüüd arwate, et siin õige mõtteta wahelhüüete läbi maaküsimust suudate lahendada, et rahwa seas mitte midagi ei teata ja ei tunta, siis üt-

len mina, et meie rahwas kuuleb palju rohkem ja näeb, mis keegi siin teeb; ta teab, et need, kes siin kõigerohkem karjuvad, kõigewähem teewad. (Üldine naer, kiidua waldused.)

Meil on kõigepealt rahwuspoliitilise küsimusega tegemist. Teame, kuidas siis, kui meie rahwas oli maa kaotanud ja sellega wabaduse ja wõimaluse ennast maksma panna tõsises loowas töös, tema wõõra mõju all pidi oma tööjõudu tarwitama, nõnda nagu ta seda mitte oma enese huwides ei pidanud tegema. Nüüd on siis ka kõigile nõudeks ja hüüdeks: „Oma maa“! See oma maa nõudmine on tõesti rahwuslikuks hüüdsõnaks saanud. (Pahemalt poolt mingisugused wahelhüüded. H. Kuusner, rhw.: Ärges demagoogiat tehke! M. Kurs-Olesk, sd.: Kes teeb? H. Kuusner, rhw.: Teie teete.) Kui meie seejuures rahwa tõsiseid hingeolulisi nõudeid ja nende sügawamaid juuri katsume selgitada, siis on kõigepealt silmapaistew, et meie rahwas oma terwe hingeolu laadi poolest põlluharija rahwas on. Mitte ainult põlluharija, waid ka oma maaharija. Tema on nii indiwiidualistlik... (Korduwad wahelhüüded ja ära.)...

Ma pean ütlema, et kui Asutaw Kogu nii wäsinud on, et ta kaasa mõelda ei saa, siis oli tõesti õige, kui siin wärske õhu tarwidusest ja waheajast räägiti. See tarwidus on nähtawasti nüüd suurem, kui ette arwata wõis. Wõin teile öelda, kui teie waheseisemise ja wahelhüüdmiste läbi mind eksitada tahate, siis eksite teie. Mina pean asja nii tähtsaks, et inetud wahelhüüded mind teelt kõrwale wiia ei saa....

Meie rahwas on tõesti põlluharija ja ta on põldu nii harinud, et tema indiwiidualistlik hingeolu selle juures nii selgesti on wälja kujunenud, et ta nõudmine oma maa järele ei ole mitte wahest selle poole sihitud, et selle läbi iseennast aidata wõõra mõju alt lahti saada, waid ta on harjunud tööd tegema ja talitama kõigeparemini siis, kui tal on tarwilik wabadus oma tööjõu tarwitamise kohta maa wiljakakstegemise juures. Kõik peawad ometi tunnistama, et maatameeste laialised ringkonnad indiwiidualistlikule seisukohale asuwad, kui neile päris rahulikult põllumehe seisukohalt küsimine ette panakse: Kas teie tahate saada ainult maad ja maad iga hinna eest, maad põlisele rendile, wõi tahate selleks maad saada, et

tema pinna peal töötada, nii nagu teie seda ise tahate. Suurtel koosolekutel on awalikuks tulnud, et mehed ütlewad: Meie tahame oma maa saada. — Waadake, see on see suur nõudmine oma maa järele. See on iseäralik wahekord Eesti põllumehe ja Eesti maapinna wahel. See wahekord on niisugune, et meie põllumees tahab omale sarnast koda ehitada, kus tema tõesti kõige oma parema tundmise ja wõimisega oleks iseseisew. Selle juures ei ole ta mitte täis wiha ja waenu nende teiste wastu, kellega temal wõib olla poliitilisi arweid õiendada on. Ta ei taha maad mitte iga hinna eest, et selle läbi kõrwalisi sihte kuidagi lahendada ja rahuldada, waid maaküsimus seisab Eesti maatamehe ees kui suur rahwuspoliitiline küsimus, kus on tarwis rahwale seda anda, mis tal täiesti tarwis läheb, et oma tööjõudu tarwitada omal maapinnal. Kõik teised kaalumised tulewad alles teises rinnas.

Sellepärast ei ole mitte õige, kui meie katsume just ajutisi poliitilisi olukordi selleks kasutada, et maaküsimust ajutiste poliitiliste woolude sihis ära lahendada. Seda ei nõua meie rahwas mitte. Kui talle katsutakse seda peale sundida ja öeldakse, meie tahame maaküsimust sedamoodi lahendada, et nüüd poliitilised wahekorrad nende wahel, kes Eesti riigi poolt on ja kes Eesti riiklust eitawad, lõpulikult õiendatud saaksid, siis eksitakse. Selle suure küsimuse lahendamine on poliitiliste motiwide läbi teisele pinnale nihkunud ja selle läbi rikutakse maa-uundus tema üldsuses. Meie wõime pärast oma wahekordi õiendada ja muuta. Kas siis tõesti tarwis on, et meie maaküsimuse juures hakkaksime seda selgeks tegema, mida meie saame kohtu, walitsuswõimu ja poliitilise wõitluse teel kätte? Kas tõesti laseb Asutaw Kogu ennast nii kaugele kiskuda, et tema teatawas mõttes kättemaksmise akti katsub toime panna silmapilklike meeleolude sunnil, mis wahest mõne aasta, wõib olla poole aasta järele lahendatud on?! Minu arwates oleks see suur ülekohus Eesti põllumehe wastu, ühtlasi ka Eesti maatamehe wastu. Sellega ei täidetaks Eesti maatamehe tahtmist tõesti mitte. Ja selles mõttes olgu seletatud, et maaküsimuse lahendamisel tuleb küll rahwuspoliitilisi sihte silmas pidada, aga mitte silmapilkseid poliitilisi meeleolusid, ega silmapilkseid poliitilisi woolusid, mille lahendamiseks meil teisi teid olemas on. Kui meie

tõesti tahame oma rahwa tulewikku õige maakorralduse teel lahendada ja kindlustada, siis on meie esimene asi, et meie selle peale mõtleme, et maa on looduslik alus, mis rahwa elu kannab. (M. Kurs-Olesk, sd.: Ja mis rahwa oma peab olema?).... Maa peab olema niisuguses wahekorras rahwaga, et tema tõesti saaks selleks loowaks faktoriks olla, mida tema rahwusmajanduslikult on. See wahekord määratakse kõigepealt ära rahwusmajandusliku tarwilikkuse läbi. Rahwas nõuab kõigepealt, et igal rahwalikmel peab võimalus olema oma kõrgemaid elulisi hurwisid täita. Sellepärast on ka rahwaerakond nõudnud, et peab maad antama nendele, kes seda hariwad wõi seda eluasemeks tarwitawad.

See küsimus on küll palju kordi Eestis arutamisel olnud, aga teda on pealiskaudselt arutatud. Sellepärast ei ole siin mitte ülearune, kui meie seda küsimust lähemalt puudutame. Mis on siis see, mida iga inimene wõib nõuda maaga õigesse wahekorda saades? Meie teame, et mitte üksi maareformerid Henry George ajast peale ei ole seda välja öelnud, waid seda on tunnistanud kõik rahwad oma maakorraldamise töö läbi: katsutakse võimalust anda, et iga inimene saaks, kui tal on tarwis oma eluaset luua, oma kodukolde oma kodusel pinnal. Kõik need kommunaal-poliitilised wõtted, mida nüüd iseäranis tuntakse Kesk-Euroopas, mis aga on iseäranis awalikuks tulnud Inglismaal, osalt ka Ameerikas, tunnistawad, et see mitte ainult teoreetiliste waadete linnapeade kawatsus ei ole olnud, kui katsutakse linna kogukondadele niisuguseid maid muretseda, et saaks iga inimene eluaseme jaoks tarwiliku pinna; mis läbi saaks korteriolusid lahendada. Waid kommunaal-poliitikerid wanal ajal, kui ka nüüd uuel ajal tunnewad, et kui antakse võimalus inimestele oma kodu ehitada omal pinnal ja mitte ei suruta inimesi kunstlikult kokku, siis wõidab rahwaelu niihästi rahwa sisemise elujõu ja terwise poolest, kui ka oma wõimete väljajarenemise poolest. Ses mõttes peab riigil võimalus olema maad wabaks teha, kui on tarwis linnade ja alewite kogukondadel selleks, et maad anda inimestele eluasemeks. Selle poolest on siis ka see suureks tarwiduseks, et riik saaks wõtta maad sunduslikult ja anda linnadele ja kogukondadele. Ja kui inglased oma maaüüendust algatades on kõigepealt krahwkondadele õiguse andnud — see oli

juba üheksakümneadatel aastatel — maad wõõrandada, siis sündis see selleks otstarbeks, et krahwkonnad wõiksid maad tarwitada inimestele eluasemete loomiseks.

Teiselt poolt on kõiksugused riiklikud tarwidused olemas: kultuurasutuste ja kõiksuguste üldiste ettewõtete rajamine lihtsatest raudteealustest ja maanteedest alates, kunni suurte riiklikkude sanatooriumide ja terwishoiuasutuste ja kõiksugu muude asutuste loomiseni. Selles mõttes peab riigil võimalik olema maad wõtta, isegi eraomanikkude õigusi rikkudes. Ja selles mõttes siin riiklikkudest tarwidustest kõneledes ei tarwita rahwaerakond mitte sugugi üldisi kõnekääne, waid kes tunneb kirjandust rahwusmajanduse ja kommunaal-poliitika alal, kes tunneb sotsiaalpoliitilist kirjandust, sel on selge, et siin kindlate mõistetega tegemist. Ja kui siin keegi julgeb öelda, et siin umbkaudsete mõistetega talitatakse, siis ütlen: emb-kumb, kas need inimesed ei tunne asja, wõi nad ei taha tõtt tunnistada. Nõndasama oleks lugu sellega, kui keegi tahaks öelda, et rahwusmajanduslikult wiljakas ettewõte ei ole kindel mõiste. Kes rahwusmajandust tõesti tunneb ja kellel ühtlasi juriidilist mõtlemist on, see teab, et need mõisted on nii selged terwes kirjanduses ja teaduses, et selle wastu waidlema tulla tähendab asja ülepea mitte tunda. Selles mõttes ei ole siin mitte kuidagi mingisuguste sihilikkude wõtetega tegemist selleks, et asja tumestada, et isegi maaüüenduse seadusandlikku akti nii wesis-tada, et temast midagi järele ei jää, — waid ümberpöördukt, siin on need alusjooned ära tähendatud, mida silmas tuleb pidada, kui meie tõesti tahame maaküsimust õiendada tema rahwuspoliitilises ja rahwusmajanduslikus ulatuses.

Selle juures kõneldakse aga, et rahwaerakond on sootu teised sihid üles seadnud, kui siin maakommisjoni eelnõu paragrahwis ära on tähendatud. Siin tähendatakse, et maakommisjoni eelnõu järele tahetakse tõesti maareformi põhjalikult teostada, aga rahwaerakond mõtleb seda ainult edasi wenitada ja katsub ainult kompromissi luua feodaal jõududega. Rhs. Lõo on juba näidanud, mis see õieti arwuliselt tähendaks, kui nüüd 1.800.000 dessatiini wõi 1.400.000 dessatiini kohta jäetaks järele umbes 300 mõisa keskkohta. Liirwimaal oli umbes 200 mõisniku perekonda. Kui meie ka wõtame Eesti-

maa mõisnikud juurde ja muust rahwusest mõisaomanikud, siis ei tõuse — kindlaid andmeid ei ole, see statistika on puudulik ja pealegi on ju paljud oma mõisad maha müünud — nähtawasti see arv mitte üle 300. Kui siis nüüd siin kõnelakse, et feodaal wõimused katsume alal hoida selle läbi, et igale perekonnale jäetakse 300-tiinuline suurtaalu, noh siis heidutatu tõesti inimesi millegi muuga, mitte aga sarnaste kõnedega. Meie mehed mõistawad kõik mõelda.

Kui meie nüüd vaatame mõisa keskkochtade peale rahwusmajanduslikult, siis on rhs. Lõo juba tähendanud, et meil siin mitte ei ole suurmaapidamisega tegemist, waid keskmaapidamisega. Ta tõi arwud üldise pinnalutuse järele näiteks, kuidas maapidamise kategooriaid võib ära tähendada. Näitan siin rahwusmajanduslikkude aluste peale. Nimelt on wäikemaapidamine see, kus omanik wõi pidaja on ühtlasi maapidamise juhataja ja töötab kaasa. Selle alla mahuks siis nii hästi wäike pops kui ka meie taluomanik. Keskmaapidamine on niisugune, kus maaomanik wõi maapidaja on juhatajaks, ilma et ta kaasa saaks töötada, kui tema majapidamist tõesti otstarbekohaselt tahab juhtida. Suurmaapidamine on see, kus maapidaja ise mitte ei saa otstarbekohaselt majapidamist juhtida, waid kus tarwis on tehnilist erijõudu, kutseharidusega jõudu, wõi aga tal peab endal kutseharidus olema. Tema on siis ise tehniline juhataja. Kui ta on harilik mees ilma kutsehariduseta, siis läheb tema majapidamisele tehnilise ettevalmistusega juhatajat waja. Nende liikide wastu waielda, tähendaks jällegi rahwusmajandust mitte sugugi tunda. Ja sellepärast ei hakka ma siin mitte selle wäite põhjendamiseks sõnu kulutama.

Aga küsime nüüd, kas 300-tiinuline koht on meie oludes niisugune, et tema pidaja ei saa majapidamist ise juhtida, waid tarwitab eri-ettevalmistustega tehnikeri, põllutöö tehnikeri? Siin wõime kõigi meie suurtaalude ja wäikekarjamõisade pidamist ette tuua, kus pidaja wõi omanik ise majapidamist juhib, kus sellega mingisugusest suurmaapidamisest juttu ei ole. Kui meie 300 tiinulised kohad sennistele mõisnikkudele alles jätame, siis on selge, et üksi need nende seast saawad weel kohti pidada, kes suudawad ja oskawad majapidamist juhtida. Need inimesed, kes tahawad ainult pealt waadata ja kes tahawad asutada neid majapidamisi

selleks, et teised nende eest tööd teeks, ilma et nemad ise kas juhtides wõi otsekohe tööd tehes kaasa töötaksid, need on sunnitud neilt kohtadelt õige pea lahkuma, sellepärast, et meie rahwamajapidamise seisukord neile mitte wõimalust ei anna sarnastel kohtadel seesugust harrasmeest mängida. Meie terve majapidamise laad, terve majapidamise seisukord sunnib neid ise tegewusse astuma, majapidamist juhtima. Sellepärast wõime selgelt ja kindlalt öelda, et kõik kartus, nagu wõiks niisugustes mõisa keskkochtades meile jälle üles kerkida mingisugused feodaalsed jõud, kes meie rahwast orjastada tahawad, kes tahawad jätkata sennist suurmaapidamist wõimu kurjasti tarwitamiseks, on põhjendamata. Rahwusmajandusliku tarwiduse tõttu on sunnitud kõik niisugused ollused lahkuma, kes senni ainult maaomanduse õigust tarwitasid selleks, et tööta tulu saada. Need inimesed on sunnitud rahwusmajanduse tarwilikkuse tõttu sellelt pinnalt lahkuma ja ära andma oma majapidamisi neile, kes rahwusmajanduslikka nõudeid täites suudawad elawaks teguriks olla nende kohtade wiljakaks tegemisel. Järelikult on kõik need wäited, mis siin korratud mitmel korral, nagu tahaks rahwaerakond ja need, kes tema poole kalduwad, oma ettepanekuga feodaalwõime alal hoida wõi neid toetada, kõik need wäited on põhjendamata ja waled. (M. Kurs-Olesk, sd.: Seda kõneldi põllumeeste kongressil.) Mis? Kuulge, kui teil nii palju tundmist oleks põllupidamisest, nagu põllutöömeeste kongressil, siis räägiksite teie ammugi teisiti.

Edasi, kui meie nüüd niisugust keskmajapidamist luues jätame need majapidamised esialgu nende sennistele omanikkudele, siis võib nende hulgas põllumehi olla, kes tõesti oskawad keskpõllupidamist juhtida ja suudawad tõesti rahwusmajanduslikult wiljakalt töötada, kellel on tarwilikult warustatud sisse-sead, kellel on wilumus, tahtmine tööd teha. Siis küsime, kas see rahwusmajanduslikult tarwilik on, kas siis üldse soowitaw on, et niisugused inimesed, olgu nad kas mõisniku seisusest wõi Saksa soost, kes loowat tööd suudaksid teha, keskmajapidamisest peaksid lahkuma?! Missugune rahwuspoliitiline wõi rahwusmajanduslik põhjus nõuab meilt seda, et meie niisuguse nõudmisega wälja astuksime? Kui meie teame, et need, kes ei ole põllumehed meie mõisnikkude hulgas,

peawad lahkuma sellelt tööalalt ja sinna jääwad tõesti teguwõimsad isikud rahwuse peale vaatamata; ja mõisate keskkohad lähewad nende kätte, kes suudawad midagi teha — mis wõib meil siis selle wastu olla?! (Wahelhüüe pahemalt poolt: Jah, mis wõib meil olla!) — Teie arwate, et tarwis on rohkem teha, kui reaalmajanduslik, rahwusmajanduslik edenemine teeb, et tarwis on wõimalikult rewolutsiooni süwendada ka maaküsimuse alal. Aga mõelge selle peale, et rahwusmajandusel on oma rewolutsioon ja rahwusmajanduslikul rewolutsioonil on oma mõtted. (M. Kurs-Olesk, sd.: Tunneme ka seda)... Kui teie seda tõesti tunneksite, siis teie ei süwendaks seda rewolutsiooni nii pealiskaudselt, nagu nüüd kuuleme. (Wahelhüüe pahemalt poolt: Tunneme ka muud)... Sellest muust ei ole ka palju näha. Lugu on nõnda, kui meie maapidamine rahwusmajanduslikult peab arenema, siis ei saa sinna minna mitte poliitilise rewolutsiooni teel ja ei tohi häwitada neid wäärtusi ega neid tegurid, mis seal on. Peab vaatama, kuidas rahwusmajanduslik rewolutsioon need tegurid ise tööle paneb wõi neid ajakohaselt kõrwaldab. Rahwusmajanduses on rewolutsioon meil 15 aasta eest peale hakanud, siis, kui meil oli kõrswiljakaswatus. 7—8 aastaga oli rewolutsioon nii kaugele läbi tunginud, et kõrswiljakaswatus ei jäänud kuigi palju järele, waid põhjalik piimatalitus hakkas käima. Waadake, niisugusel rewolutsioonil on rahwamajanduses ikka peaasjalikult ewolutsiooniline arenemine mõõduandew. Poliitilise rewolutsiooni järsud üleminekud, need reguleeriwad ainult üldist olukorda seks, et rahwusmajanduslikud jõud takistamata tegewusesse pääseksid. Poliitilised pöörded ei tohi aga rahwusmajanduse wiljakust mitte wapustada. (M. Kurs-Olesk, sd.: Wäga tähtis. L. Olesk, tõer.: Tühjad sõnad! A. Bachman, rhw.: Duett siin!) Seal on meil siis hirmus tähtis praegusel silmapilgul seda lihtsat tõtt silmast mitte lasta, et see wõimatu on, kui tahetakse teha rahwusmajanduslikul alal poliitilist rewolutsiooni. Sellega jõuaksime sinna, kus (Wahelhüüe: Sinna, kus hirmus enamus)... Jah muidugi! Sest seal on katsutud poliitilise rewolutsiooni abil majanduslikust rewolutsioonist üle hüpata. (K. Päts, maal.: On jõutud eraomanduseneni)... Mina ainult üt-

len, et kui nii katsutakse rewolutsiooni süwendusest aru saada, et nüüd minnakse rahwamajanduslikkudele aladele hoopis wõõraste abinõudega ja wõtetega, siis on küsitaw, kuidas see rahwa tulewiku peale mõjub.

Tahame meie maauuendust oma rahwuspoliitiliste tarwiduste kohaselt teostada, siis peame meie kõik tegema, mis uuenduse tõelikuks teostamiseks tarwilik on. Kõik muu peab jääma rahwusmajandusliku rewolutsiooni ja sotsiaaluuenduste hoolde. Ja kui seal õiged eeldused wõimaldatakse, küll siis meie rahwusmajandus oma tarwidustega ise warsti walmis saab, küll ta ka warsti need tegurid kõrwaldab, mis seal mitte loowalt ei mõju. Kui nüüd on niisuguseid tegurid nende 300 mõisapidaja hulgas, siis koristab warsti see rahwusmajanduslik rewolutsioon oma nõuetega nad eest, aga jätab ühtlasi häwitamata rahwusmajanduslikud wäärtused. Kui meil tõesti nii suures külluses oleks neid rahwamajapidamise rikkusi ja wäärtusi, siis wõiksimme veel öelda: mis meil sellest on, poliitiline rewolutsioon on õigustatud, meie paneme kõik käima, mis käima panna on. (M. Kurs-Olesk, sd.: Siin üsna hädaohtlik istuda!), et meie wõiksimme siis neid tegurid kasutada, nagu meie poliitilised ja sotsiaalsed waated seda nõuawad. Aga kui palju meil siis õieti on kulutada ja pillata? Mis meil praegusel ajal õieti on? (M. Kurs-Olesk, sd.: Ärge tehke meie rahwast halwaks.) Mille poolt? Et ta mitte rikas küllalt ei ole?! Ma ütlen: iga ettewõte, mis selle poole on sihitud, iga tegu jõu tarwitamata seismine wõi waleteele juhtimine on ülekohtus (Wahelhüüe pahemalt poolt: Õige!). Meie peame alal hoidma iga vähemat kui rahwusmajanduslikku wäärtust, iga kultuurilist wäärtust, sellepärast et meil ei ole külla käes. Käige Tallinna poed läbi ja otsige sealt lihtsaid majapidamise asju, siis näete, et teie ei leia isegi pada ega pangi wõi kui leiate paja, siis mitte pangi. Ka muud kõigelihtsamad majapidamisriistad puuduwad. Kroonu waranduse ülewõtmise aitades ei olewat ka muud kui ainult kirwed. Ja kui teie waatate, kuidas igalt poolt mujalt kehwas wastu wahib, siis tekib küsimus: kas tohime paisata sellegi weel kukerpalli, mis meil olemas? Ei, meie hoiame kokku selles teadmises, et uuestiloomine pikkade aastate jooksul ei ole mitte naljaasi, et praegu on rahwa-

majanduse tööalgatused veel mitmekordselt raskemad kui enne (Wahelhüüe pahemalt poolt: Aga maa eest tasu maksame siiski.)... See küsimus tuleb eriti ja seal võiksite siis waadata, kas seal ka tasuta „wõtmise“ teel väärtusi rüüstamise eest hoitakse ja rahwamajapidamist segi ei aeta.

Nüüd on lugu nõnda, et kui meie iga hinna eest, ilma tõsise rahwamajandusliku vajaduseta maauuenduse teostamisel kõike seda, mis olemas, maha lõhkuda katsume, mis jääb siis meile veel järele? Kas arwate, et meie riigi eelarwe, mida meie warsti hakkame arutama, mitte ei wasta õige terawalt meile selle peale? Wõi arwate, et see on wäike asi siin asja nii korraldada, et paneme aga maksusid peale neile, kellelt wõtta on?! Need, kes kutsutud on erakondade eesotsas istuma, need teawad seda kõigeparemini ja kui nad hakkaksid arwude keelt kõnelema, siis näeksite juba täna, et iga rikutud (Wahelhüüe pahemalt poolt: Serwiis)... jah, serwiis, ja mõisa sisseseade tooks negatiivse suuruse igasse eelarwesse (L. Olesk, tõer.: Iga rumal jutt kah)... Niisama rumalad wahelhüüed!.. Aga mina ütlen teile, et kui meie endi rikkusi ja väärtusi kerge käega wälja wiskame ja häwitame, mis on siis selle otstarbe? Õeldakse, meil on tarwis feodaalmõisnikkude seisust häwitada, nende pesad ära kaotada! Noh, niisugune weepelgamine on hingeeluliselt wast arusaadaw, kui meie seda silmas peame, et inimeste ergud on rikutud minewiku läbi, et inimesed on õieti kitsikusse aetud, nii et nendel enese weepeal hoidmise tarwis läheb suurte hulkade poolehoidmiseks hästi suurt käremeelsust, siis wõime küll aru saada sellest „hädatarwilikust“ serwiiside lõhkumisest; aga mina arwan, et Asutaw Kogu ometi ei tohi silmist lasta, et tema rahwa mõistust peab esitama (Wahelhüüe pahemalt poolt: Õige!) ja rahwamajanduslikka huwisid Eestis kaitsma, niisama nagu rahwamajanduslike wäärtuste omanik — rahwas ise.

Kui meie aga nüüd peame tunnistama, et ilma tarwiduseta häwitatakse ehuliselt ehk orgaaniliselt kokkukaswanud majanduslikka väärtusi, kas meil siis tõesti julgust on seda teha lihtsate hüüdsõnade pärast, sellepärast, et meil inimesed kord ette wõtnud on, et isegi mõisate keskkohad, kui mõisnikkude seisuse „feodaalwõimu“ pesad tulewad ära häwitada.

Inimesed ei saa siin sellest aru, et selleks puhastamisetööks sugugi tarwis ei ole mõisamajapidamise sisseseadet ilma majandusliku tarwilikkuseta ära häwitada. Seesugune rahwaesitus ei ole oma wolitaja, rahwa, tahtmise täitmise kõrgusel. Loodan, et enne kui nad otsuse teewad selle enamuse poolt ettepannud eelnõu 1. punkti üle, enamuse mehed tõsisernaks lähewad oma rahwa majandusliku saatuse wastu. (K. Konik, tõer.: Andke aga mõisnikkudele maid juurde!)

Lugu on nõnda, et meie rahwusmajanduslike wäärtuste alalhoidmise ja loowate tegurite mõttes wõime siin talitada, ilma et meie oma majandusliku uuenduse nõudeid kuidagi wiisi rikuksime. Kui meie selle järele käime, mis rahwakerakond ette on pannud — tema ütleb, et kui on maauuenduse teostamiseks hädapärast tarwilik, siis wõetakse ka mõisate keskkohad ära. Siin öeldakse, et ei saawat muidu mõisamaid jaotada, kui peab keskkohad ära wõtma. Nüüd kujutage ette, mis need sõnad tähendawad: maauuendust ei ole wõimalik läbi wiia sellepärast, et ei ole ulualust anda neile, kes wõõrandatawat maad saawad. Meil tahetakse wõimalikuks teha, et suurtesse mõisatesse, mis meil jaotamisele tulewad, pannakse need mehed elama, kes mõisa küljest wõõrandatawaid maid harimiseks saawad. Rahwusmajanduse algõpetus ütleb aga, et majapidamises peab ära hoitama kõik tuluta ehk mitteproduktiivsed kulud, kui tahetakse majapidamist üldse jätkata. Alati on suurmaapidamise suurematest nõrkustest see olnud, et majapidamise keskkohad on liig kaugel maapidamise südamest. Selle tagajärjeks on, et suurmajapidamine isegi oma parema korralduse ehk organisatsiooni kiuste ei wõi nii palju wäärtusi luua, kui wäikemajapidamine, kus keskkohad nii lähedal asub, et põllumees harimise alla tulewatesse osadesse ilma ajaraiskamata tööle jõuab. Iseäranis tarwis on seda suwiste tööde juures. Wõtame näiteks sõnnikuwedamise. Kui teie majapidamist wähegi tunnete, siis teate, kui palju kaob wäiksel wankrilt teel sõnnikut ära. (Naer pahemalt pool ja keskel.) Nimelt, mida kaugem tee, mida wäiksem wanker, mida puudulikumat weoriistad, seda rohkem läheb sõnnikut kaduma. (A. Weiler, tõer.: Wõib ju weoautodes.) Niisugune kaotus on nüüdse ajal wäga hädaohtlik, kuna kunstpõllurammu aineid meil praegu palju vähem wõimalust

saada on, kui ennemalt. Peale selle veel weo- ja ajakulu, tööjõu kulu, mis ära wõtab kõrk majandusliku kasu, mida inimene katsub kätte saada. Niisugused weo- ja ajakulud, käimise kulud põllule, põllult koju, tulewad nii suurel hulgal arwesse, et iseäranis nüüd, kus meie tahame tööjõudu wärskendada tööaja lühendamise teel, juba otsekohe hädaohhtlikuks läheb, kui meie 8-tunnilise tööpäewa juures, suwel wõib olla 12 tunnilise tööpäewa jooksul sellega toime saame, et mitmed wersad tööleminemiseks ära peab käima. Kui tuleb suurel hulgal töölistel põllule minna, nagu seda mõisas oli, siis wõib seda ju nõnda organiseerida, et suure hulgaga minnakse kaugematesse kohtadesse ja haritakse nad rutemini ära. Niisugust kokkuhoidmist ei saa aga üksikute kruntide juures ette wõtta. Kui arwesse wõtame, et meil iseäranis hobusejõudu wähe on, siis on tööjõu kokkuhoidmine otsustawa tähendusega. (M. Kurs-Olesk, sd.: Andke töö inimeste kätte, ühingute kätte!)... Ma jutustaksin teile küll Itaalia ühingutest ja nende hädadest, kuid mõtlen, et see wõiks kaugele wiia... (K. Konik, töer.: Palume lühemalt.) Noh, tohtrihärä wõib ilma minuta õhtusöögile minna. (Üldine naer.)

Kui ma tahaksin jätkata analüüseerimist nende rahwusmajanduslikkude kahjude suhtes, mis seesugused korraldused sünnitawad, siis wõiks teile näidata, et see otsekohene majanduslik pöörasus on, kui katsutakse suuri mõisaid nii ära jaotada, et keskkohdadesse elama asutatakse neid, kes peawad maad harima. Kui peaks ühes wõi teises mõisas wõimalus olema mõisahooned kohaselt kasutada selleks, et lähemalolewate kruntide omanikkudele wõi nende loomadele ulualust pakkuda, wõi muidu mõisast kaugemal olewaid küüne, rehti jne. ära kasutada selleks, et saaksid uute kohtade pidajad seal elada wõi oma majapidamise abinõusid warjata jne., siis on meil eeldus, et sarnasel korral, kus seda hädapärast tarwis on, kus see ühtlasi ka kasulik ja wõimalik on, wõidakse mõisa keskkohat ära wõtta. Kus seda aga mitte tarwis ei ole, seda siiski teha tahta majanduslikkude tarwiduste kiuste — see oleks ju rahwusmajanduslikult täitsa mõistmatu. Ja mikspärast oleks seda ka tarwis, kui meie silmas peame, et seda wõtet meil rahwuspoliitilises sihis maareformi mõttes ülepea tarwis ei ole! Rahwusmajanduslikult ei ole

mõisate keskkohdade alaljäämine ka mitte hädaohhtlik ega kahjulik.

Kui tõesti walitsuse meelest on tarwis ühte wõi teist wõtet tarwitada, mis iseäranis kaugele läheb, siis ei seo meie temal käsi kinni, waid anname walitsuswõimule igakordsel üksikjuhtumisel wõimaluse arwesse wõtta rahwuspoliitilisi, sotsiaalseid ja rahwusmajanduslikka nõudeid ning põhjendusi, ja selle järele käia. Selles mõttes ei ole see siin mitte kogemata, et meie tahame õigustada walitsuswõimu wõõrandama maad nii palju kui tarwis läheb: nii palju, kui seda maad tarwitatakse riigi hurwides, wõi edasi antakse nendele, kes seda hariwad wõi rahwusmajanduslikult wiljakate ettewõtete alla tahawad seada. Meie siin Asutawas Kogus — kui meie tõesti mõtleme selle peale, mis selle ühe paragrahwi maksmapanemise tagajärjeks rahwuspoliitilise, majandusliku ja sotsiaalse edenemise sihis on, siis peab süda külmaaks minema, kui meie kuuleme: tarwis wiibimata riigi maatagawara luua, sest walitsuswõim ei suuda ega oska otsustada, kas ja kui palju maad tarwis wõõrandada, kas üksikuil korradel üht wõi teist mõisat wõõrandada, kas mõisa keskkohat alles jätta osalt wõi täielikult. Meie siin — sada kakskümmend wõitnud rahwasaadikut — teame seda paremini kui ükski Eesti walitsus ja riigikorraldus tulewikus. Meie teame seda paremini, sest et meil programm (Wahelhüüe pahemalt poolt: Karjuge kõwemini!) on wastu wõetud suurte kihutuskoostrukutel. Meil on kongressidel heaks kiidetud ja tunnistatud fraktsiooni ühemeelsuse läbi juhtumõtted, kuidas wõiwad walitsus ja tema esitajad otsustada. Meie peame otsuse, mis tuleb selle peale waatamata, mis siin ka öeldakse, wastu wõtma. Sest härra Jans ütleb: See wõib ju olla, et tuleb walitsus, kes ei tahagi wõtta üht ega teist mõisat; sellepärast peab Asutaw Kogu oma tahtmise kohe maksma panema, sest maa on muidu hädaohus... (Wahelhüüe pahemalt poolt: Tehke seda! Selle jaoks ta on ka.)

Nagu pahempoolsete rühmade enamus seda soowib, on tahetud maauuendust Eestis ühe hoobiga läbi wiia, et kindlustatud oleks rahwa poliitiline, sotsiaalne ja majanduslik iseseiswus, selle peale waatamata, kas edaspidine walitsus ja tema esitajad maareformi teostamisel üksiku asja kohta nii wõi teisiti ütleksid. Nüüd oleksime kõik maad wõõrandada

otsustanud. Seeläbi oleksid meil käed seotud tulewikus. Mis sundiw põhjus meil siis seks oleks, et nüüd peab maa-uuendus ühekorraga ära otsustatama kogu maa riigi omanduseks wõtmisega selle peale vaatamata, et siin kuskil kohal ei ole tõega ära näidatud, et kõike seda maad läheb tingimata kohe tarwis, et maareformi teostada?! Kõik riigi arenemine ja walitsemine ei ole mitte teoreetiliste hüüdsõnade tarwitamine, waid on tegeliku tahtewõimu ilmutamine. See on dunaamiline eneseawaldus rahwa walitsuswõimu kandjate kaudu. On ometi selge, et riigielus on niisuguseid asju, mis majandusliku ewolutsiooni alusel peawad käima, mida mitte ei saa üksiku seadusandliku akti läbi tegelikult ära otsustada, waid peab riigiwõimule looma ainult wõimaluse, et ta saaks ennast maksuma panna, nõnda nagu rahwaelu nõuab. (K. Konik, tõer.: Saksad ütlesid 700 aastat, et oodatagu wõimalust.) — Härra Jans'i riigitarkus on väga halwasti põhjendatud, aga nähtawasti on ometi ka tema erakonnasõbrad ja isegi temast kaugemal olijad tööerakondlased selle hingeolulise surwe all, et wast wiimati juhtub siiski, et maa-uuendust edaspidi käsile ei wõetaks — see asi peaks nüüd ruttu korraga ära otsustatama. (J. Uluots, maal.: Ei ole usku rahwa wastu.) — Ja nad arwawad, et just nemad õiendawad siin selle asja põhjalikult nii hästi ära, et teised seda ei oska. (M. Kurs-Olesk, sd.: Meil on seks jõudu küllalt!) Kui teil oleks jõudusid, ma paneksin need walitsema, aga see on see asi, et seda ei ole. (Naer.) Annaksin neile nõu: Oodaku! See pelgus tulewiku eest on küll laialine, kuid seda ei saada õieti mõistlikult põhjendada. See on nii kui atawistlik kartus weres — nii ei saa seal kuidagi mõistuse ega selgitawa sõna abil mõjuda. Nad peaksid ära ootama, ja ma olen julge, et meie härra Jans'iga ja mõne muuga, wõib olla mõneteistkümne aasta pärast kokku juhtudes wist teist juttu ajame. Oleme aga ülearu ärewad nüüd, kus tuleb üldise tähtsusega asi ära õiendada, siis wõidakse selle atawistliku kartuse tagajärjel samme teha, mida heaks teha ei saa.

Selles mõttes tulebki nüüd soowida, pahempoolsed rühmad katsugu enestele selgitada, et seadusandlik asutus peab ju mõistuse teedel katsuma enesele ette selgeks teha, kuidas üks wõi teine seadusandlik wõte mõjub. Selles mõttes on tar-

wis, et meie meelde tuletame, kuidas meie wastu wõtsime meie riigi ajutise põhiseaduse. Kõige peale vaatamata, mis pahemalt poolt paremale poole süüdistades ja kahtlustades hüüti, wõeti ometi ühelmeelisel demokraatlik riigikord wastu. Meie oleme kõik tahes wõi tahtmata oma hariduskäigu ja oma sotsiaalse edinemise poolest nõnda demokraatlikud, et sarnase riigikorra wastuwõtmine waidluseta sündis. Kui see nüüd nõnda oli ja kui meie iseendid usaldame, siis usaldame ometi ka oma riigi põhiseaduse maksust.

Kujutame nüüd omale ette, missugune wastolu see on, kui meie oletame, et pärast meid riigis tuleb wõim, kes rahwa tahtmist mitte ei täida ja ka maa-uuendust demokraatlikus mõttes läbi wiia ei taha; ja sellepärast peaksime meie kähku nimetatud seaduse läbi wiima ja seejuures seal lõikama, kus wahest mõistlikust painutamisest küllalt oleks. Emb-kumb nüüd, kas peame meie arwama, et meie praegune demokraatlik põhiseadus mõõdamine nähtus on, millel pikka pidu pole loot, wõi meie usume iseenestesse, oma riigisse ja tema demokraatlikusse korrasse. Siin wõin ometi julgesti öelda, et kes ka Eestis edaspidi walitsuswõimu käsitaks, missugused ringkonnad Eesti riigis ka mõjuandwad oleksid, see ometi nõnda tulla ei wõi, et maakorralduse juures, nii sügawalt rahwa elusse puutuwat küsimuses, rahwa tahtmine kõrwale jäetakse. Ütleme näiteks, tulewal aastal oleks wõim maaliidu käes. Mina seda nüüd küll ei usu, aga oletame, et kui maaliit rahwaerakonna ka appi wõtab, siis tuleb ta ehk wõidule... (K. Konik, tõer.: Mis wahe on õieti rahwaerakondlase ja maaliitlase wahel?) Waat, see on päris akadeemiline küsimus, mida isegi doktor medicinae käsitada wõiks, kui ta aga asja tunneks. Ütleme, et tuleb sarnane walitsus, kellel mitte kooskõla pole rahwa tahtmisega; kas arwate siis, et sarnane walitsus kaua püsima jääks?! Ja nüüd küsin ma, mis õigusega tahate teie ette ära wägistada rahwa tahtmist? Mispoolest on nüüdsel põlwel õigus öelda: meie määrame teile tulewiku tee ette ära?! Öelge ometi, mis ajab teid siis seda nõudma, et Eesti riigiwõimul ja tema esitajail tulewikus mitte ei tohiks otsustamise õigust olla maa-uuenduse asjus rahwaelu tähtsamal küsimuses?! Sellepärast panen ma ette, et maareformi teostamine, mis mitte ei ole

ühelkordse seadusaktiga läbiwiidaw, waid missugust tööd aastate wiisi peab tegema, et selle reformi teostamine käsitada antaks tulewikus rahwa tahtmise ja walitsuswõimu kätte.

See minu ettepanek pole mitte kunstlik wõte, et siin enamusele wastu waielda, waid see on wälja kaswanud tõsisest riigitarkusest ja riigielu tundmisest, et meie oma tulewiku riigiwõimu kandjatele anname õiguse nii palju ja selles korras maad wõõrandada, kui rahwa tahtmine seda tulewikus nõuab. Meil tuleb ainult põhimõtte maksuma panna, et maad wõiksid saada need, kes tarwitawad seda omale eluasemeks ja ülespidamise allikaks ja tööalaks, kui ka riik oma wõi omawalitsuse etteawõtete, suurte kultuuri- ja katseasutuste, terwishoiuasutuste ja muu tarwis. Kui see nõnda on, et Wabariigi Walitsus seda igal üksikul korral saaks ära otsustada, missugusel demokraatlikul alusel saaks siis nüüd selle wastu waielda?! Missuguse sotsiaalse nõudmise najal wõiks öelda, et walitsuswõim seda mitte ei tohiks? Kui teil tõsi taga on maareformi teostamisega, siis ei saa teie mitte teisele teele asuda. Teete teie seda aga siiski, hoolimata terwe mõistuse wasturääkimisest, rahwamajanduse õpetuse algnõuetest ja riigielu tarwidustest hoolimata, prowotseerite teie wäljaspool awalikkude arwamist meie riigi wastu ärewust sünnitades... (K. Konik, tõer.: Teie sünnitate ärewust.) Kui teie tõsiselt räägiksite, ei tarwitaks teie mitte sarnaseid õõnsaid kõnekääne... (M. Kurs-Olesk, sd.: Ega sarnaseid pikki kõnesid? — Wahelhüüe paremalt poolt: Kes räägib pikemalt kui Wain!) ... ja kui siiski ei jõutaks oma nõudmisi läbi wiia, katsutakse raskusi sünnitada, ilma et seda tarwis oleks, siis küsin ma, kas see siis tõesti meie riigi ja rahwa tulewiku hurwidele wastab ja kas see ka meie maareformi teostamisele kasulik on?

Kui meie tõesti ühelt poolt peame tunnistama, et sarnasel lool demokraatlik riigiwõim Eestis mitte ei saa kõweneda, teiselt poolt aga ilma tõsise tarwilikkusest wastasjõudusid tegewusele prowotseeritakse, nõnda et meile raskusi järjest juurde tuleb, siis küsime, mis kasu tuleb sellest meie riigile? Kahju tuleb sellest tõesti... Teie naerate küll, aga need teised, kes teid siia on saatnud, need nutawad ja wannuwad teid kord. Kui teie ka nüüd hirwitate, teie peate tulewikus

kuulda saama, mis rahwa enamus ütleb, kui tema asja käsile wõtab, olgu see referendum wõi teisel teel. Siis ei suuda teie seda mitte enam maha suruda... (M. Kurs-Olesk, sd.: Õelge awalikult: maha Asutaw Kogu.) See on meil tõsine asi, et meie asjata nõudmisi ei tohi mitte ette tuua. Meie terwe eluline wilumus ja tarwilikult ettevalmistatud tahtejõud näitawad meile mõistlikumaid teid, mis wiivad samale sihile palju vähema jõukulutusega. Teie wõite oma hääleenamusega kaine nõu maha suruda. Teie wõite katset teha, et maauuendust uisapäisa läbi wiia, aga teie teate ka, et see, mis siin tehakse pillapalla, ei jää kauaks kestma. Mis ei ole otstarbekohane, ei jää püsima rahwaste majanduse alal. Waid rahwamajandus oma nõuete ja seadustega tuleb ja wõtab oma luua ja pühib selle rämpsuga wälja... (Wahelhüüe pahemalt poolt: Kes on rämps?) Kõik, mis siin tehakse seadusandliku töö nime all uisapäisa... (Wahelhüüe pahemalt poolt: Kas see, mis komisjonist tuleb, on rämps?) Ükskõik, kas see komisjonist tuleb, wõi komisjoni läheb — see on üks ta puhas. Kui meie nüüd ütleme, et meil maa rutuliku wõtmisega tõsi taga on, siis on weel mõistetaw. Siis esimesele punktile on aga weel lisaks pandud inwentaari wõõrandamine. See sunnib meid tõsisemalt aru pidama. Meil on edaspidi tarwis selgust muretseda — seda peame meie § 1. juures juba silmas pidama ja ette ära nägema, — kuidas tahetakse inwentaari wõõrandada. Siin lubage ainult, et ma teile ette loen, mis selle kohta tegelikude põllumeeste keskel arwatakse. Siin on kiri Murikatsi mõisa osa rentniku Pinka poolt. (M. Kurs-Olesk, sd.: Meil ei ole oma kirju kaasas, mis teist keelt kõnelewad.) Ta ei ole mitte lühike, aga ma palun teid siiski teda ära kuulata:

„Nii nagu kõigist ajalehtedest loen, on maaseadus komisjonis walmis tehtud, läbi arutatud ja wastu wõetud. Paljudele aga ja niisama ka minule on mitmed punktid koguni arusaamatud, nii kui esimene — wõõrandataw maa ja inwentaar. § 1. ütleb, et ka mõisarentniku päralt olew inwentaar wõõrandatakse ja pealegi peaaegu hinnata. Mis kuritegijad on siis need mõisarentnikud, kui neid sel kombel trahwitakse. Olen 20 aastat oma elust ohwerdanud, et oma peremeheks

saada; nüüd juhtus, et leidsin koha, kus ise peale hakata julgesin. Wõtsin raha rendimaksmiseks ja loomade ostmiseks wõlgu; sain seemnewilja suure jao laenata ja hakkasin kõigest ihust ja hingest ühes perekonnaga tööle. Nüüd olen 22 aastat, pean ütlema, pärisorja wiisil töötanud ühes perekonnaga. Kolm poega on juba wiis aastat sõjateenistuses, üks neist Eesti wabariigi eest langenud, kaks on praegu wäerinnal; abita olen pidanud kodumail wõitlema, et poegadele sõjawäljal mõnda väikest kergendust teenida. Tütar teenib sõjaalgusest saadik „Ühistöö“ wõi „Punase Risti“ haigemajas, praegusel ajal külgehakkawate haiguste vastu töötawas lentsalgas. Oma käes harida olewast põllust olen wahest rohkem kui keegi siit ümbruskonnast sõjawäele ja linnadele kindla hinna eest andnud — ja nüüd lõpetatakse kõige selle peale waatamata minu elukord ära — trahwitakse mind kui kõigesuuremat kuritegijat. Siseseostu ja 1914 aasta turuhindadega wõrrandatakse minu kõigesuurema waewaga teenitud omandus ja kingitakse neile, kes nii kui öeldakse, kurja undki näinud ei ole. Sest mehine mees juba teise oma ei tarwita — häbeneb teise warast elada, armuandmisest. Kõik, mis põllumees tarwitab, selle eest peab tema nüüd 30—300 korda seda maksuma, mis enne sõda. Põllusaaduste eest saaki, teab iga mees, suurelt, wäga suurelt on kasu saanud need, kellel riigile midagi ei olnud wõi õige wähe anda oli, ja kõik hangeldaja hindadega välja andis; kes kõik kindla hinnaga andis, sellel wõis aga siis suurendatud sissetulek olla, kui temal iseäralikka väljaandmisi ei olnud, nagu pojad sõjawäljal ja kõik muu, mis sellega kokku puutub. Talwel, sõja ajal, häwitati igat seltsi sõjawäelaste poolt, nii kui punasest rööwlistest, mis wõimalik oli. Kui nüüd seaduseks saab, et minu oma minult seaduse teel $\frac{1}{2}$ —2 protsendi maksu eest ära wõetakse, kuidas peab seda siis nimetama? Ükski rööwel weel kedagi nii paljaks ei ole teinud, et tema rööwitawale $\frac{1}{2}$ —2% on jätnud, wõi ehk on komisjonis ka seadus vastu wõetud, mis kõigi tarbeainete hinnad $\frac{1}{2}$ —2% peale alandab? Kakskümmendkaks aastat on minu wõlaandjad minuga kannatanud, ei ole minul wõimalust olnud neile kõike ära tasuda, mis wõlgu sain. Selle aja sees on minu aitajad, mõned sõja läbi, kõik kaotanud ja peaksin mina, kui õige mees tahan olla, neile nende heategude eest hea

olema, nii kui nemad minu leiwale aitasid. Wõetakse aga minult seaduse teel kõik, mis minul on, siis peame küll wiimaks nälgima, üks kui teine, ja nimelt sellepärast, et kui õige riigikodanik elada olen tahtnud. Mis saawad minu lapsed oma töö eest, kui minu ja teiste minusarnaste käest wõetakse ja kõik wõetakse?! Mis ohwerdawad siis need, kes need wõtjad on? Riputawad nad meie leiwakoti korgesse, siis ärgu nõudku nad ise palgakõrgendusi! Kui kõik ühel nõul seda uut hoonet ehitawad, siis wõib sellest küll midagi saada, aga kui ühed peawad kõik andma ja teised ei tarwitse midagi ohwerdada — waid siis wõetakse meilt ka wiimane tugi — lootus. Palun paljude — paljude nimel, nii paljude nimel, kui niisuguseid kui mina, meie wäikeses riigis olla saab, meie eest kosta. Meie eest kosta, tähendab töölisi selle hiiglatöö jaoks alles hoida, mis Eestis käsil; sest kes sootui wõimetuks tehtud, selle töö ei ole edu“... — Edasi järgnew on isiklik. (Hüüded: Palume edasi lugeda!) Noh, mis mul siis karta. „Teie olete Eestis nii kaua kui tunneime, tööd teinud. Teie olete ka nüüd tõsiselt töö eest seisnud, ja loodan, et Teil korda läheb selle hoone põhialust (fundamenti) nii kindlasti ja õieti maha panna, et see hiiglaehitus paigale jääb ja mitte lõhesid ei saa, et teda igakülgselt wäljast peab tugedegaga aitama. Toed teewad kõigenärgusama ehituse wäärtusetuks, kui need mitte õigele kohale mahutatud ei ole. Ühise õige tahtmisega wõib küll suuri asju ehitada, seda teawad meie meistrid, ilma et seda neile tarwis öelda, aga wist on midagi iseäralikku nende peale mõjunud, et nad seda on meelest lasknud. Palun wabandada, et Teid suurte tööde juures eksitama olen julgenud tulla. Olen selles arwamises, et olen ka mõne kruusaterakese selle hiiglaehituse juurde kogunud ja ei näeks hea meelega, kui kõik meie higi, mis selle juures wõllas, ilmaasjata oleks ja teda need laiali pillaksid, kes tööpoolest sinna liigidaegi ei kõlba. Murikatsi karjamõisas 29. juulil 1919. a. K. Pinka, Murikatsi mõisa osa rentnik.“

Teie wõite muidugi pilgata, wast seda nüüd katsuda naeruks teha, mis see wanamees ütleb, kes tõesti tööd on teinud; aga uskuge, ega need sõnad, mis niisugused mehed ütlewad, ei kõla ainult tuulde, waid on neid, kelle südamesse nad peatama jääwad. Uskuge, kui meie maakorraldust Eestis põhjendades mitte ei wõta

kuulda nende häält, kes tõesti on maa peal tööd teinud, rohkem kui keegi meist, kes ei kõnele mitte üksi oma nimel, vaid kellel on süda täis kurbtust ja valu selle Eesti pärast, kelle heaks nad on töötanud, siis ehitame asjata. Kui teie aga kõik seda silmas tahate pidada, siis ei saa teie muidu, kui awanete oma meeles ja mõttes sellele tõsidusele, mida nõuab see suur seadusandlik tegu, millega tuleb otsustada Eesti tulewik kauaks ajaks. Oleme nüüd peale mitmest rühmast ja erakonnast, kes igaüks oma ette on hüüdsõnu laiali saatnud. Ma ei salga mitte, et ka rahwaerakonna koosolekutel wõitlusetuhinas nii mõndagi on öeldud, mida nüüd, kus üksikasjalikult hakatakse seadust looma, wõimalik ei ole arwesse wõtta. Ei ole wõimalik, et kõiki kihutustöö hüüdsõnu saab seadusandliku töö juures ainsateks sihtjoonteks seada. Kõik erakonna programmid ja kõik kihutustöö walimiste ajal näitawad ikka alles oma kõiksuses seda üldist joont, mida mööda lõpusihi juurde tahetakse minna. Rahwaesituse ja seadusandliku töö ülesandeks on selle üldise sihtjoone järele üksikasjaliselt täie tõsidusega kõike kaaluda ja ette wõtta, mis elu oma nõuetega ja teadus oma selgusega ette kirjutab. Ja kui siin tööerakonna juhataja kooliõpetajate palganormide seaduseelnõu eel awalikult deklareeris, et tööerakond peab seda seaduseelnõu nii tähtsaks, et tema mitte ei sunni üksikuid liikmeid partei distsipliini alla painduma, waid on kõigile jätnud wabaduse oma südametunnistuse järele otsustada, nii nagu keegi õigeks peab, siis küsin ma: Kuidas waatawad tööerakond, sotsiaaldemokraadid ja ka muud rühmad maaseaduse hääletamise peale? Kas siis ka meie maaseadus ei ole mitte nii tähtis, et tema üle otsustataks südametunnistuse wabaduse ja mitte partei distsipliini järele?! Rahwaerakond teeb seda ja annab oma meestele wabaduse hääletada, kuidas keegi tunneb. Ja kui rühm peaks kahju saama, siis tunnistan, et tulewane maaseadus on seda wäärt, et iga Asutawa Kogu liige käiks oma kõigeparema tõetunde järele. (Kiiduawaldused paremal pool.)

Juhataja **A. Rei**: Tehakse ettepanek koosolek lõpetada. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek tagasi lükatud.

K. Ast (sd.): Mina ei ole mitte julgust käinud wõtnas, sellepärast ei arwa

ma mitte pikalt kõnelema hakata. Nähtawasti on mõned rääkijad häälede seatud ja sellepärast heliseb nende muusika väga suurepäraliselt. Aga seda tähendust tehes ei taha ma mitte öelda, nagu peaksid Asutawa Kogu liikmed keelduma oma mõtteid awaldamast kõigeparema äranägemise ja tundmise kohaselt maaseaduse arutamise juures. Et siin isegi kirjas on katsutud õhutada, see on juba sarnane küsimus... Ma arwan, et 100 aastat tagasi, kui Eesti rahwas orjuse wabastamise ees seisis, kired niisama lõkkasid nagu praegu, wõib olla ehk hoopis südikamalt weel. Ma arwan, 100 aastat tagasi öeldi, et teie ei saa mõisnikkudelt talupoega ära kiskuda sellepärast, et talupoeg on kahtlemata kokku kaswanud mõisniku majapidamisega ja kujutab mõisniku majapidamises sarnast wäärtust, mille kõrwaldamine rahwamajanduse hukatuse tee peale wiiks. Ka nüüd, kus wõetakse sõna sellepärast, et maareformi mitte niisuguses ulatuses teostada ei saa, nagu Asutawa Kogu enamus nähtawasti otsuseks on teinud, siis ei ole nii palju sisuliselt vastu waieldud, on katsutud leida igasuguseid wõimalusi, on püütud selgeks teha, et meie täie hooga sõidame enamuse poole. Teiselt poolt on püütud selgeks teha, et maareformi teostamine niisugusel kujul, nagu meie tema juurde asume, ajab meid kogu Euroopaga wastamisi. Wäga mitmekesiseid hääli on kuuldawale tulnud ja nende kohta üksikult sõna wõtta wiiks liiga pikale, sellepärast tahaksin peaasjalikult ainult peatada mõne üksiku isearanis allakriipsutatud koha juures, mööda minnes ära märkida neid parandusi, mis Asutaw Kogu tahab arwesse wõtta ja mis teise lugemise jaoks üksikute erakondade poolt sisse on antud.

Kui Asutaw Kogu tahab arwesse wõtta maareformi teostamisel neid ülesseadlusi, mis silma paistawad rahwaerakonna poolt sisseantud parandustest, siis peab kahtlema, kas maareformist asja saab. Mõisasüdames peaks rahwaerakonna soowi järele alles jääma 300 desatiini maad. Edasi tuleb kristliku erakonna mees ja ütleb, et kiriku wõi kogukonnamaad peawad alles jääma, ja kui siis weel edasi silmitseda rahwaerakonna parandusi, siis näeme, et ka sellegi osa wõorandatawa maa kohta, mille wõorandamise vastu nad ei waidle, mõisa ääremaade vastu, kaugema ja alawäärtuslikuma maa kohta, et ka sellegi osa kohta

on kitsendawad määrused ette nähtud, nimelt et neid tuleb wõõrandada sel määral, kuidas põllutöoministeeriumil leidub tarwidus olewat. Ja kui meie sinna juurde paneksime meie põllutöoministeeriumi kui niisuguse, siis wõiksimme öelda, et maareformist Eestis on küll räägitud, ollakse tema teostamisele asunud, aga teostada teda pole siiski juletud.

Eriti on väga huwitaw tähele panna, kuidaswiisi kaitstakse siin kiriku- wõi kogukonnamaid. Püütakse selgeks teha, et nende maade peale mitte milgil kombel ei wõi waadata, kui eraisikute maade peale, waid see on kogukonna warandus. Kuid tegelikult lugu ometi niiviisi ei ole. Meie teame, et lõwiosa maade pealt lõikawad kõrgemad kirikuteenijad, pastoriid, ja raasukesi korjavad köstrid. Ma tahaksin teada, kui palju öieti siis kellalööja seda kirikumaad kasutab. Ma tean küll ühte juhtumist, kus kirikuõpetaja kella-mehe käest seda maalapikest ära tahtis wõtta, mida kellalööja labidaga üles oli tuhninud ja ube oli kaswama pannud ja tubakat, mille kaswatamisest muuseas siingi mitmel puhul on räägitud, ja sellepärast on ülearu jutustada, et kirikumaad on koguduse maad ja nende tarvitamine sünnib kõigi koguduseliikmete kasuks. Teiseks on mulle arusaamatu, et kui lugu nii on, et koguni üheksakümmend protsenti kogukonnaliigetest, isegi 95% on selle poolt, et kirikumaid ära ei wõetaks, siis peaks ometi ütleva, et terve meie riigikodanikkude hulk on siis selle poolt, et kirikumaid mitte ära ei wõetaks. 95% — see on kõik meie riigikodanikud ja kui see nüüd tõesti nii on, mispärast kardetakse siis neid maid ära wõtta. Kelle kätte see maa siis wõetakse. Kas mitte 95% riigikodanikkude kätte. Ja milks peaks riigikodanikud, makstes tasu riigi maade eest, maksma iseenda taskust iseenda tasku. Peale selle on patustatud, kui nüüd tahetakse ennast toetada mitmekesiste arwamiste peale ja resolutsioonide peale, mida kirikunõukogud on teinud, mida siin suurel hulgal ette loeti, sellega, et tahetakse üksikute kirikute otsust esitada siin terve kogukonna liigete otsusena. Lugu on niisugune, et kogukondade wõi kiriku ümberwalimisest olid huwitatud need ringkonnad, kellel kirik niiöelda weel hädaliseks tarbeks on. Meie aga teame, et suurem hulk koguduseliikmeid kaugelki ei tarwitse olla — meid kõiki loetakse koguduseliigete hulka sellepärast, et meie kõik

oleme registreeritud seal. Kõik meie oleme ühes wõi teises koguduses registreeritud, sellepärast et kogudused on toimetanud neid funktsioone, mis oleksid pidanud kodanliku wõimu alla kuuluma.

Meie arwame ometi, tundes meie rahwa üldist tahtmist ja Asutawa Kogu koosseisu, et nende funktsioonide toimetamine koguduste ja kirikute käest ära wõetakse, ühes sellega lahutades kirikut riigist. Kogudused seatakse selle läbi hoopis teisele juriidilisele alusele. Meie seisame praegu koguduse likwideerimise eel ja uute koguduste sündimiste eel. Wanad kogudused likwideeritakse mitte maaseaduse kaudu, mis juhuslikult enne arutamisele on tulnud kui põhiseadus. Meie teame nimelt, et maaseaduse arutamisele järgneb põhiseadus, kus kiriku lahutamine riigist ära otsustatakse. Isegi kristlik rahwaerakond ei waidle selle põhimõtte wastu. Selle momendi on nüüd need, kes siin sõna wõtsid kirikumaade wõõrandamise wastu, kirikumaade kaitses, täiesti ära unustanud, maha salganud ja ette toomata jätnud. Sellest järgneb, et kuna kogudused likwideerimisel on, siis on ka ühtlasi koguduste warandused likwideerimisel, ja Asutawal Kogul, kes tahab teostada meie rahwa tahtmist, on õigus otsustada, mida koguduste wõi kirikumaadega teha; kas tahab Asutaw Kogu kirikumaid edasi jätta kogukondadele, kellest meie ei tea, kui suured need saawad olema. Meil on täielik põhjus arwata, et kogukondade koosseis teistsugune saab olema kui praegu, sellepärast ei ole Asutaw Kogu mingil tingimisel kohustatud wanade koguduste warandusi uutele kogudustele edasi andma, kelle peale meie kui eraasutuste wõi ettevõtete peale waatame. Selle asjaolu on jätnud kirikumaade kaitsjad teadlikult hindamisele wõtmata. (K. P ä t s, maal.: See on väga nõrk argument.) Mina ei ole kõnetooli tulles mitte öelnud, et minu ülesandeks on iseäranis kõwade wõi mõnesuguste tugewate kaalumiste põhjal seda ümber lükata, mida eelkõnelejad on rääkinud, waid mina räägin asjast niiviisi, nagu ma sellest aru saan. (K. P ä t s, maal.: Sellega meie lepime.)

Iseäranis pikalt ja laialt sõna wõttes, püüdis minu eelkõneleja rahwaerakonna seisukohalt maaküsimust lahendada, peasjalikult* rahwamajanduslikult waatepunktilt. Meie fraktsioon ei ole maha salanud seda asjaolu, et maareformi teosta-

mine ja läbiwiimine on esirinnas rahwamajanduslik küsimus, kuid sellest ei järgne mitte, et meie peaksime võimalikult püsima jääma wana aluspõhja, wanade alusmüüride juurde, millel põhjeneb meie praegune majandusjärg. Kui nõutakse tungiwalt ja soowitakse, et mõisasüdamed jääwad edasi 300 tiinuga, kui sealjuures ka wõõrandatawa maa osa suurus küsimusmärgi all on, siis awaldub selles püüdi makswat olukorda alles hoida. (J. Tõnisson, rhw.: Rahu.) Ma pean seda Teie sõnadest järelutama. Missugune on meie rahwas, rahwa hingeeluline külg ja kuidas see on wälja arenenud, see on suur ja lai probleem ja selle arutamine oleks siin suurel määral üleaarne. Et keegi suudaks selle küsimuse peale sarnase wastuse anda, mis põhjendatud oleks ja mis meid rahuldaks, selle juures kahtlen ma väga, sest igauks meist on tundma õppinud üht erilist osa meie rahwa waimuelust ja sellepärast tulebki meie keskel palju lahkarwamisi rahwa hingeeluliste nähtuste hindamisel.

Ma ei ole üles kaswanud kuskil asumaal wäljaspool kodumaad, waid olen suurema osa oma lühikesest elueast maha elanud kodumaal ja peaaegselt maalt. Mina olen wõinud endasse imeda neid meeleolusid ja arusaamisi, mis meie küladele, urtsikutele ja taludele omased on. Ma julgen oma äranägemiste põhjal igatahes tõendada, et meie rahwal maaomanduse küsimuses hoopis teistsugune arusaamine on, kui neil, kes makswat korda 10 küünega tahawad kinni pidada. Tuletage meelde meie lähemat minevikku, tuletage meelde, missugune hingeelu oli meie waesemate kihtide keskel lõpmata ülekohtuse maaomanduse wiisi tagajärjel. Wõtke Mahtra sõjad, võtke 1905 aasta nähtused ja teie peate tunnistama, et meie rahwas kõige oma ihu, kõige oma tundmuste ja kogu oma hingega on püüdnud selle poole, et Eestis lõpetada suurmaapidamist, et murda nende wõimu, kes on pidanud meid mitmekordse pressi all, kes ei ole meie waimliseks ega aineliseks edenemiseks võimalusi andnud; kõik teed paranduse loomiseks olid kinni, selle tagajärjel tõusis rahwa tahtmine, tuli otse kui murduwa jää alt wälja. Ja kuidaswiisi suudaksite, kuidaswiisi julgeksite, kuidas wõiksite teie, kus rahwatahtmine ennast juba wälja murdnud on, kus see tahtmine teostatud on, kuidas suudate veel praegusel silmapilgul rahwa paremat tahtmist

ära keelata? See oleks wõigas kuulda ja wõigas näha.

See on meeleolu sünnitamiseks miitigutel hea, mitte siin. Siin loetakse ette kirikukonwentide otsuseid, loetakse ette mõisarentniku kirja, ma usun neid on palju, neid kirju wõib palju kokku kuhjata. Seal, kus metsa raiutakse, lendawad ikka laastud. Keegi kannatab kahtlemata maareformi läbi, maareformi läbiwiimise all, vähemalt aadeliseisus, aga see on paratamata, see on sarnane asi, millest ei pääse mitte mööda. Ma ei ole demagoogia poolt, palun seda uskuda, ja ma ei ole mitte ühte tabelit kaasa wõtnud, et seda siin ette lugeda. Aga siiski pärast neid kirju, mida siin ette on kantud, luban ka endale ette lugeda juhuslikult minu kätte sattunud kirja. See kiri toodi mulle praegu kätte, ta on adresseeritud minu nimele, kuid kirjajutaja soowib, et teda edasi teatataks kas Asutawa Kogu maakommisjonile wõi mujale. Ma ütlen veel eksiarwamiste ärahoidmiseks, et ma kaugelgi selle kirja tooniga rahul ei ole, ma waatan tema peale kui paberi peale, mis otse suurest pimedusest siia pildi peale on heidetud, aga ma arwan, see kiri on niisama karakterlik, palju karakterlikum kui need, mis siin ette loeti.

Kiri käib nii: „Austatud härrad! Nii kui teada on, arutate teie seal praegu maaseadust ja tüürite ikka sinna poole, et soldatid, kes seda maad oma werega lunastanud ja milgi moel on veel elusse jäänud, peawad koju tulles seda maad jälle rahaga lunastama, ja kui ükskord korda läheb seda rahaga lunastada, siis tuleb muidugi peale seda veel renti maksta hakata. Kuid teadke, et meie — polgu nimetus jääb nimetamata — polgu sõdurite grupp, waatame seda asja üsna külma rahuga pealt, kuidas teie meie seljast tahate mitmekordset nahka wõtta. Ainult niipalju ütleme teile sissejuhatuseks, kui sõda ükskord waikib ja meil võimalus koju tulla on, siis peab teil ka niisugune maaseadus walmis olema, mis täielikult meie teenetele wastab. Kui mitte, siis pühime teid elumäitelowalt kui udusulgi ja teeme omale ise maaseaduse, mis alamaid kihte rahustab. Oleme küllalt juba oodanud ja waadanud, kas teil tuleb mõistus pähe wõi mitte. Kuid nähtawasti ei saagi see wist tulema, enne kui juba liig hilja on. Aupaklikult jne. Siis ärge mitte urisege, et teile väga palju haawu lüüakse jne., teadke siis seda, et

teie olete seda kõik kuhjaga ära teeninud ja olge sellega rahul."

Ma pean ütlema, et ma kaugeltki selle kirjaga, selle kirja tooniga päri ei ole. Ja muidugi ei oleks seda — vähemalt mitte meeoleolu sünnitamiseks — ette lugema hakanud, aga kui teised on lubanud siit meeoleolu sünnitada, siit kirju ette lugeda, siis teen ka mina seda selle tõenduseks, et kõiksuguseid kirju võib saada ja ette kanda.

Ma usun, et meie rahvas küll, eriti ka sõdurid, küllalt oma kodanlikku meelt on ilmutanud. Kuid natukene rohkem kõnesid, nagu siin üks väga hästi hääldeseatud kõne oli, ja siis võib tõesti kahtlema hakata, kui kauaks meil, ma ei taha öelda meie sõduritel, meie waesematel sõduritel, sõjawägedel, waid meie laiematel hulkadel kannatust jätkub. Igal sõduril on ometi oma perekond olemas, mitte ainult mõisarentnikkudel, ja nende sõdurite perekondadel on oma arusaamine elust, on ka oma tundmused, oma nõudmised ja ma ei tea mitte, millega peaks Asutaw Kogu rohkem rehkendama. Kas nendega, kellel kodus wast kurgipeendra jaoks maad ei ole, või nende enam õnnelikkudega, kellel midagi on ja kes kardawad, et neil sellest millestki, mis neil on, osa võidaks nüüd ära võtta tingimistes, mis wast turutingimistele wastawad ei ole. Ma usun, et need mehed, kes tagasi löid landeswehri sõjakäigu, ma wastutan, et need mehed väga hästi tundsid maaküsimuse tarwidust Eestis ja et need mehed mitte maaküsimuse peale niiwiisi ei waata, nagu meile teatawalt poolt tahetakse maaküsimust peale sundida.

Asutaw Kogu peab teadma, et tema poole kogu maa waade on pööratud, et tema poolt oodatakse maareformi aga mitte karikatuuri maareformi peale. (J. Tõnisson, rhw.: Mis see tähendab? Missugune karikatuur?) Ah missugune karikatuur? See mida teie siin ette olete pannud, see on karikatuur. (J. Tõnisson, rhw.: Miks pärast?) Sellepärast, et ta ei luba maareformi, lihtsalt sellepärast, et see maareform kaob käest ära. Ma seletasin juba siin, kui jätame võtmata kiriku- ja mõisate maad ja ainult neid natukene kärpida katsume, see ei ole maareform. Lubage väga, auwäärilik härra Tõnisson. Rahwamajanduslik probleem ei riple ega tolkne selle küljes, kuidaswiisi wõõrandatakse meie mõisate maad, waid oleneb ilmaturu wahekorra-
st ära;

edasi ta oleneb sellest Eestis, kuidaswiisi suudame maa tarvitamist lahendada, aga mitte, nagu teie see paistab, ainult suurmaapidamise wõõrandamise keeldumisest. Selle projekti sisu on agraarkommisjon heaks kiitnud. (Hüüded: Jumala eest! — Juhataja kõlistab. — Segadus. — Hüüe: Siis ei maksa juttu ajadaagi.)

See on väga õige... ja öeldakse, et meie maareformi teostamisel ei pea mitte ära unustama rahwamajanduslikku külge ja ei pea ennast juhtida laskma ajutisest ülespuhutud poliitilisest meeoleolust. Ja ma näen, et ei ole lastud ennast meeoleoludest juhtida. Ometi ei saa ära salata praegusi ajutisi, ma nimetan neid ajutisteks, poliitilisi wahekordi, need on just nüüd kasulikud. Teie arwamisel ei või mitte edaspidigi agraarreformi teostada, ma tahaksin ka loota, et meie seda ei saa. Kuid wanasõna ütleb: „Tao rauda kunni ta kuum on.“ Teie teate ju paremini kui mina seda tean, et takistusi on püütud ette weeretada maareformi läbiwiimisele Eestis.

Ma mõõdan pisut kaugemale tagasi, kuidaswiisi ei lubatud ka kõigehädalise-
maid uuendusi ette võtta, näiteks niisuguseid pisikesi asju, nagu mõisate külge kinnitatud jahiõiguste ärakaotamine, siis tööstuslike ettevõtete eesõigus mõisamaadel jne. Midagi ei lubatud, kuigi Wene riigiwõim tundis, et meie maa agraar- ja maaomandusõiguslikud wahekorrad mitte korras ei olnud. Kui ka tihti tunti, ei saadud ometi midagi teha sellepärast, et erakorralisi reaktsiooni abinõusid käsitati. Meie suurmaamannikud suutsid ja mõistsid olusid enda tahtmise järele painutada, ja neil oli kaitsjaid palju. Ka nüüd, kus näisid nagu mõisnikkude wõimupiirid kaduwat, mida meie hing üldse ihkas, tahetakse tõkkeid eest murda, kus Eesti rahwas oma paremat tahtmist võib läbi wiia, — nägime meie, kuidas aadeliseisus oma maa kaitseks võitleb, meie nägime, kuidas Saksamaa suurt mobiliseeritud jõudu katsuti kasutada.

Lõpmata raske on olnud just Eestis maareformi teostada. Ei saa lähemalt täiesti kindlaid tõendusid tuua, aga ma usun, et Poolas näiteks maareformi teostamine hoopis hõlpsam ja kergem on kui Eestis, nimelt ses mõttes, et sealsed suurmaapidajad mitte niisuguseid toetajaid ei suuda leida, nagu meie suurmaapidajad. Niisamuti on kahtlemata ka Gruusias,

kus maareform on juba enam-wähem teostatud. Gruusia — Georgia suurmaapidajatel ei ole kaugeltki sarnast toetust ja kaitset, nagu meie suurmaapidajatel on. Nüüd on moment niisugune, et meie õigusega võime öelda, et sel silmapilgul on kaardid, kui nii võrrelda, meile kasulikud, kui meie edaspidi loota julgeme ja peaksime. (K. Päts, maal.: Ega meie ei ole kaardimängijad.) Ja meie peame seda kasulikku olukorda ära tarvitada katsuma, ja kui Asutaw Kogu seda ei tee, siis oleks see andeksandmatu, see oleks täitsa lubamatu maaseadusele.

Ilma et oma kõnet veel pikemaks wenitama hakata, sest ma ei kawatse nud sugugi nii pikka kõnet, luban tähelepanu sellele juhtida, et siin püütud on mee leolu sünnitada, et siin kõik kokku on kraabitud, ja et härrad selleks isegi taskurätiku on välja võtnud ja ärdalt silmi pühkinud, kuid maaküsimuse otsustamise juures ei saa Asutaw Kogu end neist tundmuste-awaldustest juhtida lasta, waid ta peab mees pidama seda mandaati, mis Asutawale Kogule kaasa on antud: meie rahwa poolt ja ainult selle põhjal peab Asutaw Kogu töötama, kõr wale jättes kõiki mõeldawaid mõjurid, ja ma usun, et Asutaw Kogu tõepoolest ja ka Asutawa Kogu erakonnad truuks jääwad neile lubamistele, mis nad walimise kihutustöös esile tõid, et meie mitte ei tarwitseks, nagu siin üks erakond, nüüd tagant järele seisukohta rewideerides hoopis teisele lähtekohale välja jõuda, kui see neil Asutawa Kogu walimiste ajal kawas oli. (Kõr wale dused pahemalt poolt.)

Juhataja A. Rei: Sõna on asjalikuks seletuseks rhs. Tõnissonil.

J. Tõnisson (rhw.): Rhs. Ast seletas, nagu oleks siin demagoogiliste wõtete abil katsutud mee leolu luua, (Pahemalt poolt: Oli küll.) kuid sellest

kõneledes tsiteeris ta ise ähwardawa kirja, nagu oleks sõjameeste õigustatud lootused maasaamises petetud selle järele, kui siin rahwaerakond oma seisukoha on awaldanud. Teiselt poolt... (Wahelhüüe.) Mis? (Wahelhüüe pahemalt poolt: Ta ei wõta seda ju tõsiselt.) Et sõdurid peawad maad saama (Wahelhüüe pahemalt poolt: Peawad ka saama!), selle wastu ei ole rahwaerakond ega mina isiklikult mitte ainsa sõnaga kõnelenud. Siin aga keerutati asi nii, nagu oleks keegi öelnud, et sõdurid ei pea maad saada. (K. Konik, tõer.: Kust nad saawad, kui mõisad alles jääwad?). Mina konstateerin, et mina kui rahwaerakonna esitaja ei ole ühegi sõnaga öelnud, et sõdurid ei pea maad saama... (Kära.) Mis teie siis nüüd tahate?... (Wahelhüüe pahemalt poolt: Et selgemini kõneleks.) Seletan, et see meie wastu põhjendamata süüdistus on ja seda kõnetooli kurjasti tarwitatakse, et sünnitada sõjameeste hulgas segadust. See on demagoogiline wõte, mida mina hukka mõistan. Siin katsutakse sõjamehi mobiliseerida selleks, et enamust toetada. See aga on niisugune wõte, mille wilja teie ise pärast tunda saate. See on inetu, kui siin kõneldakse, nagu oleksime meie siin mõisnikkude huwisid kaitsta katsunud. Kõike seda asja nii seletades, tarwitatakse demagoogiat kõigehalwemas mõttes. (Kära.)

Juhataja A. Rei: Sõna on rahwaesitajal... (Kõr wale: Lõpetada täna koosolek!) Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud täna koosolek lõpetada.

Järgmine koosolek on homme kell 4 p. l. Lõpetan koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 10 õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees A. Rei.

Sekretäär H. Martna.